

PROFORMA FOR FRESH FILING

1. Category — WRIT C
2. Cognizable by — DIVISION BENCH
3. District — LUCKNOW
4. Petitioner — Farook Ali & Ors
5. Age- 55 , Gender - M , Mobile -Na
6. Respondent State of U.P. & Ors

Age Na Gender Na Mobile

E-Mail- NA

7. Petitioner's Advocate Name & Roll No. - SAJJAD HUSAIN B150065/12
8. Respondent's Advocate Name & Roll No. -
9. Notice No. (if any) - E - Manu
10. No. of Affidavits attached - one
11. Court Fee Paid - ECOURT FEE

CRIME DETAILS (if any)

12. Crime No. & Year -
13. Under Section -
14. Police Station & Crime District -

High Court Case No. Details (if any)

15. High Court Case No. details -
16. High Court order date -
17. High Court order passed by -

Extra Parties & Advocates (Add additional sheet if required)

18. Extra Parties (Petitioner)(Mob/email) Na
19. Extra Parties (Respondent)(Mob/email) NA
20. Extra Advocates (Pet)(With Roll No.) Na
21. Extra Advocates (Res)(With Roll No.) NA
22. Title of Act involved (Center/State) NA
23. Sections NA
24. Title of Rule involved (Center/State) Na
25. (i) Vires of Acts/Rule challenged (Yes/No) Act NA
Rule NA
(ii) Particulars of cases involving similar/identical challenge
26. Remarks (if any)

(SAJJAD HUSAIN)

Advocate

Counsel For the Petitioner.

FOR STAMP REPORTER OFFICE USE ONLY

CNR No. (unique ID) _____
Date of Reporting _____
Reporter _____

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT LUCKNOW

Writ -C of 2025

Farooq Ali & Ors Vs. State of UP & Ors

- 1 -

INDEX

Srl	Particulars	Page
1	Index	-1-
2	Date of events	2-3
3	Application For Interim Relief	-4-
4	Memo of petition	5-15
5	<u>Annexure No. 1</u> Copy of the Gharauni	-16-
6	<u>Annexure No.2</u> Copy of the Suit filed for ejectment	17-20
7	<u>Annexure No.3</u> Copy of the Order dt. 30.07.2025	21-22
8	<u>Annexure No.4</u> Copy of the Caveat dt. 12.08.2025 filed by the petitioners	23-28
9	<u>Annexure No.5</u> Copy of the Regular Suit filed by private respondents	29-39
10	<u>Annexure No.6</u> Copy of the ex partee order dt. 03.10.2025 passed with respect to the Gata No.52 of Village Jindaur Tehsil Malihabad District Lucknow	40-41
11	<u>Annexure No.7</u> Copy of the Written statement cum Counter Affidavit filed by the petitioners in Regular Suit No. 2196 of 2025	42-49
12	<u>Annexure No.8</u> Copy of the Regular Suit No. 3274 of 2025	50-63
13	<u>Annexure No.9</u> Copy of the Order dt. 18.11.2025 in Civil Suit No. 3274 of 2025 passed by Civil Judge (J.D.) Hawali, Lucknow	-64-
14	<u>Annexure No.10</u> Copy of the letter dt. 01.12.2025	65-66
15	<u>Annexure No.11</u> Copy of the application dt. 12.12.2025	67-69
16	Affidavit in support of writ petition	70-73
17	Identity Proof	-74
18	Vakalatnama	-75-
19	E-Court Fee	-76-
20	Notice (If Any)	

Lucknow

Date: 12/12 . 2025

(Sajjad Husain)

Advocate

Counsel for the petitioners

AOR No. : B/S 0065

WhatsApp & Mob : 7860835786 – 7080909786

E – Mail ID advocatesajjad@gmail.com

Advocate Chamber No. 515 Block-C, 4th Floor, HC Gomti Nagar Lucknow
226010

2-

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT , LUCKNOW

Writ-C of 2025

Farooq Ali & Ors **Vs** State of U.P. & Ors

DATES AND EVENTS

SN	Date	Events
1	-	That few years back, two private persons, Pushpal and Gufran, purchased land bearing Gata No.52 of Village Jindaur, as per their claim, which lies on the border of Village Jindaur and Village Fatehpur
2	-	That immediately after their purchase, these persons began claiming that the petitioners' land in Gata No.105 was actually a part of their Gata No.52, even though both lands fall in different villages and different revenue records. In order to forcibly take over the petitioners' land, they filed proceedings under Section 134 of the U.P. Revenue Code 2006, alleging that the petitioners were illegal occupants.
3	30.07.2025	That after full trial, the SDM, Malihabad, by order dt. 30.07.2025, rejected their claim, holding that their Gata No.52 contains pakka construction and the ejectment suit itself was not maintainable.
4	12.08.2025	That fearing further action by the private respondents, the petitioners immediately filed a caveat before the Civil Court, Malihabad, to ensure that no ex parte order is passed against them.
5	-	That however, in order to bypass the caveat, the private respondents cleverly filed Regular Suit No. 2196 of 2025, suppressing the earlier revenue litigation and deliberately not impleading the petitioners, but instead making one of their relatives as respondent.
6	03.10.2025	That in that suit, they completely changed their stand and falsely claimed that they themselves were in possession, and on the basis of this misleading pleading,

- 3 -

		they obtained an ex parte injunction that the respondents shall not interfere in their possession.
7	-	That the petitioners filed their Written Statement in that suit, but despite this, the private respondents continued to misuse the ex parte order for unlawful advantage.
8	-	That since threat became serious and continuous, the petitioners were compelled to file Regular Suit No. 3274 of 2025 before the Civil Court, Malihabad, seeking protection of their possession on Gata No.105 Village Fatehpur, Rahimabad, Tehsil Malihabad, District Lucknow
9	18.11.2025	That On 18.11.2025, the Civil Court, after considering the petitioners' documents, including the Rural Population Survey, Khatauni, and electricity bills, found prima facie possession of the petitioners and passed an order directing both parties to maintain status quo.
10	01.12.2025	That due to the tense situation, the local police visited the site and, finding two conflicting interim orders, sent a communication dt. 01.12.2025 to the SDM, Malihabad, requesting that a Revenue Demarcation Team be constituted to identify the correct boundary between Gata No.52 and Gata No.105 of the respective villages.
11	12.12.2025	That being aggrieved the petitioners moved an application dt. 12.12.2025 before the Sub Divisional Magistrate Tehsil Malihabad District Lucknow
12	-	Hence this petition.

Lucknow

(SAJJAD HUSAIN)

Date: 12.12.2025

Advocate

Counsel for the Petitioner/Applicant

4-

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT LUCKNOW

Writ -C of 2025

Farooq Ali & Ors Vs. State of UP & Ors

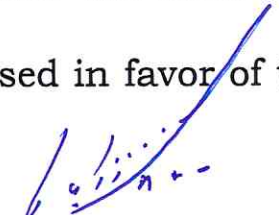
APPLICATION FOR STAY/INTERIM RELIEF

The applicants/petitioners most respectfully submit as under:-

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying writ petition duly supported by an affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the respondent police authorities to ensure strict compliance of the status quo order dt. 18.11.2025, passed by the Civil Court, Malihabad in Regular Suit No. 3274 of 2025, and to immediately prevent the private respondents from raising any construction or interfering in any manner with the petitioners' peaceful possession over the Abadi Land of Gata No.105, Village Fatehpur, Rahimabad, Tehsil Malihabad, District Lucknow during pendency of writ petition in the interest of justice.

Any other suitable order or direction, which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case, may also be passed in favor of the petitioners.

Lucknow


(Sajjad Husain)

Advocate

Dated: 12/12/2025

Counsel for the petitioner

5-

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT LUCKNOW

Writ-C of 2025

(Under Article 226 Constitution of India)

1. Farooq Ali aged about 55 years S/o Late Sarvar Ali, R/o House No. 433/131, Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow
2. Amir Ali aged about 60 years S/o Late Sarvar Ali, R/o 214, Gram and Post- Rahimabad, Baki Nagar, P.S. Malihabad, Majra- Jindaur District Lucknow
3. Irfan Ali aged about 73 years S/o Ansar Ali R/o 165, Gram and Post- Rahimabad, Baki Nagar, Police Station Malihabad, Majra- Jindaur, District Lucknow
4. Nehal Ahmad Sarwar aged about 65 years S/o Sarvar Ali R/o 7, Pushpanjali Enclave, River Bank Colony, Wazirganj Lucknow

.... **Petitioners**

Versus

1. State of Uttar Pradesh through Principal Secretary Home Civil Secretariat, Lucknow Uttar Pradesh
2. Principal Secretary Department of Revenue Civil Secretariat, Lucknow Uttar Pradesh
3. District Magistrate Lucknow Collectorate Building Kaisar Bagh Lucknow
4. Sub Divisional Magistrate Tehsil Malihabad District Lucknow



Nehal

- 6 -
5. Station House Officer Police Station Rahimabad District Lucknow
 6. Push Pal Singh aged about 45 years S/o Ram Sahai R/o Village Katra Tarauna, Rasoolabad, District Unnao
 7. Gufran Hussain aged about 46 years R/o Village Rahimabad, Majra - Jindaur, Pargana and Tehsil Maliahabad District Lucknow

...Opposite Parties

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

To,

The Hon'ble Chief Justice and his other Companion Judges of the aforesaid Hon'ble Court. MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIP:

The above named petitioner humbly and respectfully submits as under:-

1. That instant matter is not related to CBI/Prevention of Corruption Act/ED/matters relating to NRHM Scam/GPF Scam/matters of MP/MLA etc.
2. That the petitioner has not filed earlier any other petition on the subject matter, involved in the present petition before this Hon'ble High Court either at Allahabad or at Lucknow, the petitioner has not received any information, notice or caveat application from any of the opposite parties by registered post or otherwise.



- 7
3. That the present petition is being filed for issuing appropriate writ, order or direction to the respondent authorities to ensure protection of the petitioners' long-standing possession over Abadi Land of Gata No.105, Village Fatehpur, Rahimabad, Tehsil Malihabad, District Lucknow, by enforcing the status quo order dt. 18.11.2025 passed by the Civil Court, Malihabad, and further directing the Sub-Divisional Magistrate, Malihabad, to carry out fair and expeditious demarcation between Gata No.105 and Gata No.52 in terms of the police communication dt. 01.12.2025, so that the private respondents may not disturb, alter or interfere with the petitioners' lawful possession or carry out illegal construction with an intention to forcibly dispossess them
4. That the petitioners have been in possession of land bearing Gata No.105 of Gram Panchayat Fatehpur, Rahimabad, Tehsil Malihabad, District Lucknow, and their family has been using Abadi Land of Gata No.105 for generations.
5. That the petitioners' forefathers, Late Sarvar Ali and Late Ansar Ali, were in peaceful possession of this Abadi land, and after their death, the petitioners have continued to remain in lawful occupation without any dispute.
6. That the petitioners have electricity connection, a transport business, and permanent residential structures on the said land, and their possession has never been questioned by any



Nehal

8

authority. Copy of the Gharauni is annexed herewith as **Annexure No.1** to this petition.

7. That few years back, two private persons, Pushpal and Gufran, purchased land bearing Gata No.52 of Village Jindaur, as per their claim, which lies on the border of Village Jindaur and Village Fatehpur.

8. That immediately after their purchase, these persons began claiming that the petitioners' land in Gata No.105 was actually a part of their Gata No.52, even though both lands fall in different villages and different revenue records.

9. That in order to forcibly take over the petitioners' land, they filed proceedings under Section 134 of the U.P. Revenue Code 2006, alleging that the petitioners were illegal occupants. Copy of the Suit filed for ejectment is annexed herewith as **Annexure No.2** to this petition.

10. That after full trial, the SDM, Malihabad, by order dt. 30.07.2025, rejected their claim, holding that their Gata No.52 contains pakka construction and the ejectment suit itself was not maintainable. Copy of the Order dt. 30.07.2025 is annexed herewith as **Annexure No.3** to this petition.

11. That the SDM also observed that if the parties wished, they were free to approach the competent civil court for proper adjudication.

Commissioner For Order
Nehal

- 12.** That fearing further action by the private respondents, the petitioners immediately filed a caveat before the Civil Court, Malihabad, to ensure that no ex parte order is passed against them. Copy of the Caveat dt. 12.08.2025 filed by the petitioners is annexed herewith as **Annexure No.4** to this petition.
- 13.** That however, in order to bypass the caveat, the private respondents cleverly filed Regular Suit No. 2196 of 2025, suppressing the earlier revenue litigation and deliberately not impleading the petitioners, but instead making one of their relatives as respondent. Copy of the Regular Suit filed by private respondents is annexed herewith as **Annexure No.5** to this petition.
- 14.** That in that suit, they completely changed their stand and falsely claimed that they themselves were in possession, and on the basis of this misleading pleading, they obtained an ex parte injunction that the respondents shall not interfere in their possession. Copy of the ex partee order dt. 03.10.2025 passed with respect to the Gata No.52 of Village Jindaur Tehsil Malihabad District Lucknow is annexed herewith as **Annexure No.6** to this petition.
- 15.** That after obtaining this order, the private respondents started acting aggressively and attempted to enter the petitioners' land, threatening them with dispossession by force.


Nehal

16. That the petitioners filed their Written Statement in that suit, but despite this, the private respondents continued to misuse the ex parte order for unlawful advantage. Copy of the Written statement cum Counter Affidavit filed by the petitioners in Regular Suit No. 2196 of 2025 is annexed herewith as **Annexure No. 7** to this petition.

17. That since threat became serious and continuous, the petitioners were compelled to file Regular Suit No. 3274 of 2025 before the Civil Court, Hawali, seeking protection of their possession on Gata No.105 Village Fatehpur, Rahimabad, Tehsil Malihabad, District Lucknow. Copy of the Regular Suit No. 3274 of 2025 is annexed herewith as **Annexure No.8** to this petition.

18. That On 18.11.2025, the Civil Court, after considering the petitioners' documents, including the Rural Population Survey, Khatauni, and electricity bills, found prima facie possession of the petitioners and passed an order directing both parties to maintain status quo. Copy of the Order dt. 18.11.2025 in Civil Suit No. 3274 of 2025 passed by Civil Judge (J.D.) Hawali, Lucknow is annexed herewith as **Annexure No.9** to this petition.



19. That after this order, tension arose at the spot because the private respondents, despite the status quo direction, continued construction activity near the boundary and again attempted to disturb the petitioners' possession.

Nehal

- 11 -

20. That due to the tense situation, the local police visited the site and, finding two conflicting interim orders, sent a communication dt. 01.12.2025 to the SDM, Malihabad, requesting that a Revenue Demarcation Team be constituted to identify the correct boundary between Gata No.52 and Gata No.105 of the respective villages. Copy of the letter dt. 01.12.2025 is annexed herewith as **Annexure No.10** to this petition.

21. That the petitioners have welcomed the demarcation, as they have nothing to hide and are confident regarding the correct location of their land.

22. That however, before demarcation could take place, the private respondents have started fresh construction and are making every attempt to create a fait accompli on the land, with an intention to dispossess the petitioners unlawfully.

23. That being aggrieved the petitioners moved an application dt. 12.12.2025 before the Sub Divisional Magistrate Tehsil Malihabad District Lucknow. Copy of the application dt. 12.12.2025 is annexed herewith as **Annexure No.11** to this petition.



24. That the petitioners are innocent persons, without political support or influence, and they are unable to protect their long-standing possession in the face of continuous threats and misuse of legal proceedings by the private respondents.

12

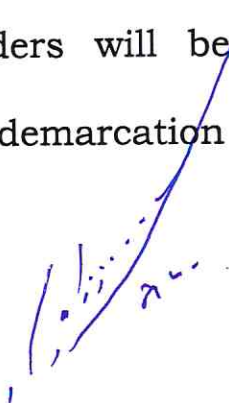
25. That the petitioners respectfully submit that unless immediate protection is granted, the petitioners will suffer irreparable loss, and the entire purpose of the civil proceedings and demarcation will be defeated.

26. That the petitioners having no efficacious and effective alternative remedy and forum except to file the instant writ petition with the following grounds.



Grounds

- A.** Because the petitioners are long-standing lawful occupants of Abadi Land of Gata No.105 and their possession stands supported by Gharauni, Rural Population Survey, electricity records and long-settled residential use, yet the private respondents are repeatedly attempting to dispossess them without any lawful authority.
- B.** Because the private respondents, after purchasing Gata No.52 of Village Jindaur, have falsely and deliberately claimed that the petitioners' Gata No.105 in Village Fatehpur is part of their land, despite both parcels belonging to different villages, different records and different jurisdictions.
- C.** Because the proceedings under Section 134 of the U.P. Revenue Code 2006 – initiated by the private respondents themselves – were dismissed by the SDM on 30.07.2025 after full trial, holding the suit not maintainable and thereby negating the respondents' allegation of possession; however, the respondents suppressed this material fact before the Civil Court.
-

- D.** Because the private respondents intentionally bypassed the petitioners' caveat and fraudulently obtained an ex parte injunction in Regular Suit No.2196 of 2025 by changing parties, suppressing earlier litigation and taking a contrary stand on possession, resulting in misuse of judicial process.
- E.** Because despite the Civil Court's later order dt. 18.11.2025 directing both parties to maintain strict status quo in Regular Suit No.3274 of 2025, the private respondents are violating the injunction by raising fresh construction and attempting to forcibly alter possession, creating a situation of law-and-order concern.
- F.** Because even the local police, in view of two conflicting interim orders and rising tension, have formally written to the SDM on 01.12.2025 to carry out urgent demarcation, but before demarcation can be completed, the private respondents are attempting to create a fait accompli by continuing illegal construction.
- G.** Because the petitioners, being ordinary citizens without political influence, are unable to protect their settled possession against continuous illegal acts, and unless this Hon'ble Court intervenes, the petitioners will suffer irreparable loss, the civil court orders will be rendered meaningless and the purpose of demarcation and fair adjudication will be defeated.
- 

14-

PRAYER

WHEREFORE, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court that it may kindly be pleased to:-

- I. Issue a writ, order or direction in the nature of MANDAMUS commanding the respondent authorities, particularly the Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Malihabad, to conduct a fair, proper and time-bound demarcation of Gata No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Rahimabad Tehsil Malihabad District Lucknow and Gata No.52 situated in Gram Panchayat Jindaur Tehsil Malihabad pursuant to the Police Station Rahimabad letter dt. 01.12.2025 in the interest of justice. Copy of the letter dt. 01.12.2025 is annexed herewith as **Annexure No.10** to this petition.
- II. Issue any appropriate writ, order or direction commanding the respondent police authorities particularly to the Respondent No.5 not to permit, encourage, assist or allow the private respondents (Respondent No(s). 6 & 7) in any manner to interfere with the peaceful possession of the petitioners over the Abadi Land of Gata No.105, Gram Panchayat Fatehpur, Rahimabad, Tehsil Malihabad, District Lucknow, and to ensure that no illegal act is carried out by the private respondents (Respondent No(s). 6 & 7) in pursuance of their unfounded claim upon the said land in view of the

15

Order dt. 18.11.2025 in Civil Suit No. 3274 of 2025 passed by Civil Judge (J.D.) Hawali, Lucknow in the interest of justice. Copy of the Order dt. 18.11.2025 in Civil Suit No. 3274 of 2025 passed by Civil Judge (J.D.) Hawali, Lucknow is annexed herewith as **Annexure No.9** to this petition.

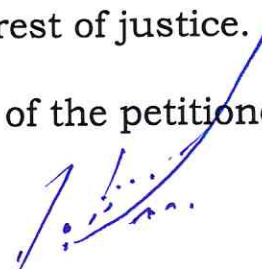
III. Issue a writ, order or direction in the nature of MANDAMUS commanding the Respondent No.4 to decide the application dt. 12.12.2025 moved by the petitioners within a stipulated time period as may be deemed by this Court in the interest of justice. Copy of the application dt. 12.12.2025 is annexed herewith as **Annexure No.11** to this petition.

IV. issue any order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the circumstances of the case may also be passed in the interest of justice.

V. Allow the petition with cost in favor of the petitioner.

Lucknow

Date: 12-12-25


(SAJJAD HUSAIN)

Advocate

Counsel for the petitioners

THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT LUCKNOW

Case No.

of 2025

Farooq Ali Sons Vs. State of U.P. Sons.

Annexure

16

17/11/2023, 17:00

about:blank

इसमें आपको भुजाओ की संख्या नक्शे के ऊपर नहीं अंकित होगी

ग्रामीण आवादी सर्वेक्षण (उत्तर प्रदेश) सर्वेक्षण वर्ष : 2022 प्रपत्र - संख्या - 7					
जनपद	तहसील	विकास खंड	ग्राम पंचायत	थाना	राजस्व ग्राम का कोड व नाम
लखनऊ	मलीहाबाद	मलीहाबाद	फतेह पुर	मलीहाबाद	143073 : फतेह पुर
7.1 खतौनी में अंकित आवादी गाटा संख्या			105		
7.2 प्रविष्टि क्रमांक			103		
7.3 भूखण्ड संख्या			103		
7.4	आवादी की सीमाएं / चौहददी				
	पूरब		चक मार्ग		
	पश्चिम		डामर रोड		
	उत्तर		सलीम		
	दक्षिण		रास्ता		
7.5 श्रेणी			निजी/व्यक्तिगत/पारिवारिक भवन एवं भूमियां-श्रेणी-6		
7.6 उप श्रेणी			पक्का मकान		
7.7 भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)			213.0230000000		
7.8	आयाम (मीटर में)				
	7.8.1 भुजाओं की संख्या		7		
	7.8.2 भुजाओं की लंबाई		19.14, 39.8, 2.83, 41.87, 12.51, 6.03, 6.38		
7.9 भू-खण्ड का नजरी नक्शा					
7.10. भू-खण्ड में स्वामियों के नाम		7.11 भूखण्ड स्वामी का अंश		7.12 लिंग	7.13 जाति
1: निहाल अहमद		1: 1/4		1: पुरुष	1: सा० जा०
2: आमिर अली		2: 1/4		2: पुरुष	2: पिछड़ी जा०
3: फारूक अली		3: 1/4		3: पुरुष	3: सा० जा०
4: इरफान अली		4: 1/4		4: पुरुष	4: सा० जा०
7.14 सम्बन्ध	7.15 सम्बन्धी का नाम	7.16 पता	7.17 मोबाइल नम्बर	7.18 पहचान पत्र का प्रकार	7.19 फोटो युक्त पहचान पत्र संख्या
1: पिता	1: सरवर अली	1: नि० ग्राम	1: 9838528032	1: आधार कार्ड	1: 999767750684
2: पिता	2: सरवर अली	2: नि० ग्राम	2: 9838528032	2: आधार कार्ड	2: 264858372203
3: पिता	3: सरवर अली	3: नि० ग्राम	3: 9838528032	3: आधार कार्ड	3: 347880473196
4: पिता	4: अन्सार अली	4: नि० ग्राम	4: 9838528032	4: आधार कार्ड	4: 624343705245

लेखपाल के हस्ताक्षर

नायब तहसीलदार

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

तहसीलदार

सहायक अभिलेख अधिकारी



Nehal

Laxman Singh Vs. State of U.P.

न्यायालय श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय, मलिहाबाद,
जनपद-लखनऊ।



- 1- गुफरान हुसैन आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र खालिद हुसैन निवासी ग्राम-रहीमाबाद, मजरा-जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ।
- 2- पुष्पाल सिंह आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम-कटरा, तरौना, रसूलाबाद, जिला-उन्नाव।

9621979688 वादीगण

दनाम

- 1- फारुख अली आयु वयस्क पुत्र सरवर अली निवासी ग्राम-बाकीनगर, मजरा-जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ।
- 2- अमीर अली आयु वयस्क पुत्र सरवर अली निवासी ग्राम-बाकीनगर, मजरा-जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ।
- 3- ग्राम सभा जिन्दौर, द्वारा ग्राम प्रधान जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ।
- 4- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ।

प्रतिवादीगण

दस्तावेज नं० 134 उ०प्र०रा०सं० 2006

संख्या-52 रकबा 0.0130हे०

जिला-जिन्दौर, परगना तहसील व

मलिहाबाद, जिला-लखनऊ।

-2-



Nahal

महोदय,

यह कि प्रार्थी/वादी का निवेदन निम्न है-

1- यह कि भूमि गाटा संख्या 52 रकबा 0.0130हे0 स्थित ग्राम- जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ में स्थित है उपरोक्त भूमि गाटा संख्या की चौहद्दी निम्न है-

गाटा संख्या 49 व 51 का कुछ अंश

रहीमाबाद-जमोलिया मार्ग

52/0.0130हे0

गाटा संख्या 51 का कुछ अंश

व 53

लखनऊ-हरदोई राजमार्ग

2- यह उपरोक्त सम्पत्ति वादीगणों ने सम्पूर्ण रकबा गाटा संख्या 52 रकबा 0.0130हे0 सरोज गुप्ता पत्नी स्व0 प्रमोद कुमार निवासी चौक लखनऊ व कु0 दीपाली उर्फ लक्ष्मी व आराधना गुप्ता उर्फ मोना पुत्रीगण प्रमोद कुमार निवासी कनक सिटी लखनऊ से सम्पूर्ण प्रतिफल देकर राजीखुशी से दिनांक 22.05.2021 को जरिये बैनामा खरीज।

3- यह कि विक्रय के उपरान्त वादीगणों ने उपरोक्त से कब्जा प्राप्त कर लिया व दाखिल खारिज के द्वारा इन्तख़ाब खतौनी पर इन्द्राज हुए।

4- यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अतिरिक्त तरीके से वादीगणों के गाटा संख्या 52 रकबा 0.0113हे0 स्थित ग्राम- जिन्दौर परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ पर अतिरिक्त रूप से कब्जा कर लिया।

5- यह कि उक्त भूमि वादीगणों को विक्रय-पत्र द्वारा प्राप्त हुई है।

-3-



Nehal

-19-

12- यह कि वादीगणों ने नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी०पी०सी० सपठित 106 पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत दे दी है जिसका तामीला भी हो चुका है।

13- यह कि वादीगण सरकारी लगान वार्षिक 0.65 पैसे अदा कर रहे हैं व उपरोक्त वाद में समुचित कोर्ट फीस जमा कर रहे हैं।

14- यह कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 कानूनन फार्मल पार्टी हैं।

15- यह कि वादीगणों की मा० न्यायालय से निम्न याचना है-

अ- यह कि वादीगणों की उक्त भूमि नम्बर 52 रकबा 0.0130 हे० स्थित ग्राम-जिन्दौर परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाये।

ब- खर्चा मुकदमा वादीगणों को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिलाया जायेगा।

स- अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में हैं प्रदान किये जायें।

स्थान-मलिहाबाद

दिनांक- 11.1.2022

सत्यापन

हम वादीगण उपरोक्त एतद्वारा सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त वाद पत्र की धारा 1 लगायत 12 मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही हैं व 13 से 16 तक कानूनन सत्य होने का विश्वास करते हैं।

स्थान-मलिहाबाद

दिनांक- 11.1.2022

वादीगण

[Signature]

पुष्पाल सिंघ



Nehal

न्यायालय श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय, मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ।

20-



गुफ़रान हुसैन बनाम फारुख अली

वाद अं० धारा 134 उ०प्र०रा०सं० 2006
भूमि गाटा संख्या-52 रकबा 0.0130 हे०
स्थित ग्राम-जिन्दौर, परगना तहसील व
थाना मलिहाबाद, जिला-लखनऊ।

शपथ-पत्र

मैं शपथी पुष्पाल आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र रामसहाय निवासी
ग्राम- कटरा, तरौना, रसूलाबाद, जिला-उन्नाव का हूँ जो कि शपथपूर्वक
निम्न बयान करता हूँ-

- 1- यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है।
- 2- यह कि शपथी वाद पत्र के कथनों से भली-भाँति अवगत है व शपथ
पत्र वाद पत्र का एक अंग है।
- 3- यह कि शपथी की उपरोक्त भूमि से विपक्षी संख्या 1 व 2 को बेदखल
कराने हेतु यह वाद दाखिल किया गया है।

स्थान-मलिहाबाद

दिनांक- 11/1/2022

सत्यापन

-CNA
Solemnly affirmed before me in office today
at 11/1/2022 A.M. by Shri. Pushpal
the who is identified by Shri. A.K. Dixit Adv.
Clerk to Shri. Pushpal
have satisfied my self and examining
the deponent that he understands the
contents of the affidavit and have by
read out and signed before me.

शपथी पुष्पाल
11-01-2022
District Commissioner
Muzaffarnagar
U.P.

स्थान-मलिहाबाद

दिनांक- 11/1/2022

A.K. Dixit Adv.
I know and identify the deponent
who has signed/put T.I. before me



Nehal

शपथी
पुष्पाल सिंह

शपथी
पुष्पाल सिंह



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : मलिहाबाद
वाद संख्या :- 878/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202510460100878
गुफरान हुसैन आदि बनाम फारुख अली आदि
अंतर्गत धारा :- 134, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन, लखनऊ मण्डल लखनऊ के वाद संख्या सी-202310000003866 गुफरान हुसैन आदि बनाम फारुख आदि उ0प्र0रा0संहिता 2006 अंतर्गत धारा 210 आदेश दिनांक 16.10.2024 के अनुपालन में वाद दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण पक्ष को नियमानुसार पंजीकृत सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी हाजिर अदालत आये।

वादीय भूमि गाटा संख्या 52 रकबा 0.0130हे0 स्थित ग्राम जिन्दौर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ में स्थित है। उपरोक्त सम्पत्ति वादीगणों ने सम्पूर्ण रकबा गाटा संख्या 52 रकबा 0.0130हे0 सरोज गुप्ता पत्नी स्व0 प्रमोद कुमार निवासी ग्राम चौक लखनऊ व कु0 दीपाली उर्फ लक्ष्मी व आराधना गुप्ता उर्फ मोना पुत्रीगण प्रमोद कुमार निवासी कनक सिटी लखनऊ से सम्पूर्ण प्रतिफल देकर राजीखुशी से दिनांक 22.05.2021 को जरिये बैनामा खरीदा। विक्रय के उपरान्त वादीगणों ने उपरोक्त से कब्जा प्राप्त कर लिया व दाखिल खारिज के द्वारा इन्तखाव खतौनी पर इन्द्राज हुए विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अविधिक तरीके से वादीगणों के गाटा संख्या 52 रकबा 0.0113हे0 स्थित ग्राम जिन्दौर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ पर अविधिक रूप से कब्जा कर लिया। उक्त भूमि वादीगणों को विक्रेता-पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। वादीगणों ने बार-बार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से कब्जा छुड़ाने का प्रयास किया परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कब्जा नहीं करने दिया। वादीगणों ने कई बार मौखिक भी कहा परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कब्जा नहीं दिया व वादीगणों के साथ मारपीट व गाली-गलौज की व जान से मारने पर आमादा हो गये। आये दिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगणों को परेशान करते हैं वादीगण दिनांक 05.12.2021 को पुनः कब्जा करने गये तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मारपीट व गाली-गलौज की व कब्जा करने नहीं दिया वाद का कारण बार-बार उत्पन्न ही हो रहा था। दिनांक 05.12.2021 को पुनः उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीगणों ने कब्जा नहीं छोड़ा है इसलिए वाद का कारण पैदा हुआ व उपरोक्त वादग्रस्त भूमि श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है व सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार महोदय का है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन अविधिक रूप से उपरोक्त जमीन नम्बर पर कब्जा किये हैं भूमि गाटा संख्या 52 रकबा 0.0130हे0 स्थित ग्राम-जिन्दौर परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ पर वादीगणों का कानूनन हक स्वत्व व अधिकार है। वादीगण उपरोक्त भूमि के सम्पूर्ण भूमिधर भी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का अनाधिकृत कब्जा होने से वादीगणों के भौमिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वेदखल करना अति आवश्यक है एवं कानूनन उचित है। वादीगणों की उक्त भूमि नम्बर 52 रकबा 0.0130हे0 स्थित ग्राम-जिन्दौर परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ से प्रतिवादीगण

पृष्ठ संख्या :



Sehal



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : मलिहाबाद
वाद संख्या :- 878/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202510460100878
गुफरीन हुसैन आदि बनाम फारूख अली आदि
अंतर्गत धारा :- 134, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

संख्या 01 व 02 को वेदखल किया जाये। खर्चा मुकदमा वादीगणों को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

गांव सभा के नामिका अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद में आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया है कि वाद पत्र में अंकित गाटा संख्या 52/0.013हे0 स्थित ग्राम जिन्दौर जो कृषिक भूमि नहीं है। जिस पर विद्यालय की बिल्डिंग बनी है। पूर्व निर्मित है। जो राजस्व अभिलेखों में भी धारा 80 उ0प्र0रा10संहिता 2006 के तहत आकृषक (जो कृषि से भिन्न) भूमि के रूप में दर्ज है। जिस पर किसी भी तरह की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। वादीय भूमि अकृषक है और खतौनी और नक्शे के रकबे में भिन्नता हैं इसलिए दावा विधिक नहीं है। खारिज किए जाने योग्य है। प्रस्तुत दावा वादी सिविल प्राकृति का है। राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं पोषणीयता बिन्दु पर निरस्तारित कर दावा निरस्त किया जाना उचित होगा।

मेरे द्वारा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र के साथ संलग्न खतौनी फसली 1425-1430 की खाता संख्या 01080 की गाटा संख्या 52 रकबा 0.013हे0 पर अंकित आदेश दिनांक 28.08.2021 के अनुसार वादीय भूमि अकृषिक घोषित किया जा चुका है, तथा पत्रावली पर रक्षित साक्ष्य के रूप में स्थल का फोटोग्राफ दाखिल किया गया जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है जिस पर का पक्का निर्माण है। अतः वादीय भूमि में निर्मित होने की दशा में इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है।

आदेश

अतएवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम जिन्दौर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ की भूमि गाटा संख्या 52 रकबा 0.013हे0 पर निर्माण होने की दशा में वादी द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है। वादी यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

(अंकित कुमार)

उपजिलाधिकारी / सहा0कले0(प्र0श्रे0),
मलिहाबाद, लखनऊ।

31/07/25

31/07/25

31/07/25

पृष्ठ संख्या :

13200



netal

On the Court of Civil Judge (Senior Division) L.C.O.
Criminal Suit No 2196/25

25

~~Pushpal Singh vs Mohd Salman & others~~
~~Hasan Ali Sarwar vs Sarwar & others~~
Annexure No A

1 Hadaw
12-8-25

23

In the Court of Civil Judge (Senior Division)
Malihabad, Lucknow.



Caveat Application No. 168 of 2025

1. Amir Ali, about 60 years, son of Late Sarwar Ali, resident of 214, Gram & Post-Rahimabad, Baki Nagar, P.S. - Malihabad Jindaur, District Lucknow.
 2. Farooq Ali, aged about 55 years, son of Late Sarwar Ali, resident of 433/131, Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow.
-Caveators

In re;
Proposed Regular Suit No. of 2025

1. Gufran Husain, aged about 46 years, son of Khalid Husain, resident of Village Rahimabad, Majra-Jindaur, Pargana and Tehsil -Malihabad, District Lucknow.
 2. Pushpal Singh, aged about 45 years, son of Ram Sahai, resident of Village Katra, Tarauna Rasulabad, District Unnao.
-Proposed Plaintiffs

Versus

1. Amir Ali, about 60 years, son of Late Sarwar Ali, resident of 214, Gram & Post-Rahimabad, Baki Nagar, P.S. - Malihabad, Jindaur, District Lucknow.



Abhal

[Handwritten signatures]

24

2. Farooq Ali, aged about 55 years, son of Sarwar Ali, resident of 433/131, Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow.

.....Proposed Defendants
Valuation of the
Suit:Rs.10,00,000/-
Court Fees in the Caveat
Application: Rs.24/-

CAVEAT APPLICATION UNDER SECTION 148-A C.P.C.

The caveators beg to submit as under:

1. That the caveators are the recorded tenure holders of part of Gata No.105 situated in Village Fatehpur, Pargana and Tehsil - Malihabad, District Lucknow.
2. That the proposed plaintiffs who alleges themselves to be the owner of Gata No.52 situated in Village Jindaur, Pargana and Tehsil -Malihabad, District Lucknow are trying to interfere in the land of the caveators by placing wrong facts and by wrongly alleging that the land of caveators is the land of proposed plaintiffs.
3. That there is every possibility that the proposed plaintiffs may bring a Suit in respect of land bearing Gata No.52 situated in Village Jindaur, Pargana and Tehsil -Malihabad, District Lucknow against the caveators and tried to obtain an ex-parte interim order against the caveators.
4. That as such it is expedient in the interest of justice that the Caveat Application of the



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

27

25

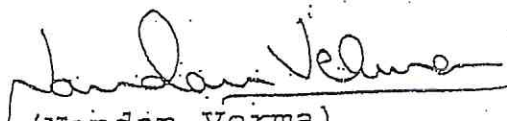
caveators be lodged and the proposed plaintiffs be directed to serve the copy of the Suit, Stay Application, Affidavit and documents filed by the plaintiffs to the caveators through their Counsel before passing any ex-parte interim order in favour of the plaintiffs.

Wherefore, it is most respectfully prayed that the application of the caveat of the caveators be lodged and the proposed plaintiffs be directed to serve the copy of the plaint of the Regular Suit, stay application with affidavit and annexures if any to the Counsel for the caveators, before passing any order on the same, and also pass any other suitable order which the Hon'ble Court deems fit and proper.

For this act of kindness, the caveators shall ever pray.

Lucknow.

Dated : 17-08-2025


(Nandan Verma)

Advocate

Counsel for the caveators
Reg.No.UP-4842/2004 Mo.No.9415464689
E-mail: nandan_king@rediffmail.com
Chamber/Resi.: 93/58, Grain Market,
Ganesh Ganj, Lucknow-226018



Meenal





(28)

26-

In the Court of Civil Judge (Senior Division)
Malihanabad, Lucknow.

CAVEAT APPLICATION NO. OF 2025



Amir Ali and another Caveators

In re :

Proposed Regular Suit No. of 2025

Gufran Husain and another Proposed Plaintiffs

Versus

Amir Ali and another Proposed Defendants

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF CAVEAT APPLICATION

I, Farooq Ali, aged about 55 years, son of Late Sarwar Ali, resident of 433/131, Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is the Caveator no.2 in the abovenoted Caveat Application and also doing pairvi on behalf of caveator no.1 in the present Caveat Application and as such he is fully conversant with the facts deposed herewith.



seeral

in Farooq Ali

(29)
- 27 -

2. That the copies of the Caveat Application have been sent to the Proposed appellants through Registered A.D. on -08-2025.

3. That the registry receipts are pasted at the back of caveat application's first page.

Lucknow.

Dated: 12-08-2025

Deponent

VERIFICATION

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 3 of this Affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs have been stated on the basis of legal advice tendered to the deponent.

Signed and verified this on 12th day of August, 2025 in Civil Court compound at Lucknow.

Place : Lucknow.

Dated: 12-08-2025

Deponent

I identify the deponent who has signed before me.


(Nandan Verma)
Advocate



Verbal

28

In the Court of Civil Judge (Senior Division)
Malihabad, Lucknow.

CAVEAT APPLICATION NO.

OF 2025

Amir Ali and another

Caveators

In re :

Proposed Regular Suit No.

of 2025

Gufran Husain and another Proposed Plaintiffs

Versus

Amir Ali and another

..... Proposed Defendants

केवियटर्स का पंजीकृत पता

1. आमिर अली, पुत्र स्व० सरवर अली,
निवासी-214, ग्राम व पोस्ट-रहीमाबाद, बाकी
नगर, थाना-मलिहाबाद जिन्दौर, लखनऊ।
2. फारुख अली, पुत्र स्व० सरवर अली,
निवासी-433/131, कैम्पबेल रोड, राम नगर,
लखनऊ।



लखनऊ।

दिनांक : 19 अगस्त, 2025

Amal

(Signature)

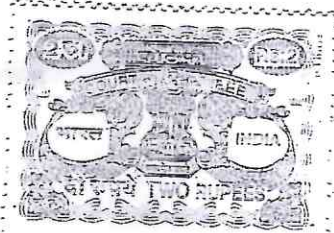
(नन्दन वर्मा)

अधिवक्ता - केवियटर्स

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डी०) मलिहाबाद जनपद-लखनऊ।

मूल वाद संख्या:

/2025



1. पुष्पाल सिंह पुत्र राम सहॉय, उम्र 48 वर्ष लगभग निवासी ग्राम कटरा तरौना, रसूलाबाद, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव।
2. गुफरान हुसैन एडवोकेट पुत्र स्व० खालिद हुसैन, उम्र 48 वर्ष लगभग रहीमाबाद मजरा जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ।

.....वादीगण

बनाम

1. मो० सलमान पुत्र इरफान अली बाकीनगर थाना मलिहाबाद तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ।
2. मो०नोमान पुत्र इरफान अली बाकीनगर थाना मलिहाबाद तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ।
3. मो० आसिफ पुत्र मो० ताहिर रहीमाबाद थाना मलिहाबाद तहसील मलिहाबाद पुत्रगण ताहिर अली जनपद लखनऊ।
4. मो० तारिक पुत्र मो० ताहिर रहीमाबाद थाना मलिहाबाद तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ।

.....प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु

वाद मुल्य:-17,00,000/-

न्याय शुल्क:- 500/-

महोदय,

वादीगण माननीय न्यायालय श्रीमान जी से विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित निवेदन करते हैं:-

पुष्पाल सिंह
Comptroller



1. यह कि वादीगण भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ के मालिक, कामिल व काबिज है।
2. यह कि उपरोक्त भूमि की खतौनी पर वादीगण का नाम बतौर मालिक दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूमे खसरा संख्या 52 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ आवासीय में दर्ज अभिलेख है जोकि संलग्नक संख्या 01 है।
3. यह कि वादीगण ने उपरोक्त भूमि बैनामा दिनांकित 22.05.2021 को रजिस्ट्रीकृत बैनामा के द्वारा क्रय की गयी है जो कि उपनिबन्ध कार्यालय मलिहाबाद में बही संख्या 01 जिल्द संख्या 3153 के पृष्ठ 145 से 164 तक क्रमांक 2080 पर दिनांक 22.05.2021 को रजिस्ट्रीकृत हुआ। जोकि संलग्नक संख्या 02 है।
4. यह कि वादीगण द्वारा बैनामा निष्पादन के उपरान्त उक्त वर्णित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से दिनांक 22.05.2021 को प्राप्त कर लिया था जिसके बाद से लगातार वादीगण का कब्जा उक्त भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है।
5. यह कि वादीगण द्वारा बैनामा निष्पादन से पूर्व में ही उक्त भूमि को कय करने हेतु समस्त भुगतान कर दिये गये थे जिसके उपरान्त उक्त भूमि का बैनामा वादीगण के पक्ष में दिनांक 22.05.2021 को किया गया।
6. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में बैनामा निष्पादन से पूर्व ही विक्रेतागण को पूर्ण प्रतिफल दिया जा चुका है तथा आज तक



Nehal

गुपाल सिंह

Amul

विक्रेतागण द्वारा कभी भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं की गयी है।

7. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 द्वारा बदनियंती से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में वादीगण उपरोक्त द्वारा समय-समय पर पुलिस को सूचना पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाती रही है।
8. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 उपरोक्त दबंग किस्म के व्यक्ति है जिनके द्वारा समय-समय पर अपराध कारित किये जाते रहे हैं।
9. यह कि वादीगण को भय है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण द्वारा किसी समय मौका पाकर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल कर कब्जा किया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है जिससे वादीगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है।
10. यह कि प्रतिवादीगण के पास उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है अपने अनैतिक बल का प्रयोग कर उक्त भूमि पर जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास प्रतिवादीगण द्वारा किया जाता है।
11. यह कि वाद का कारण प्रथम बार दिनांक 24.09.2025 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की धमकी दी गयी कि अतिशीघ्र आपराधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर भूमि वर्णित उपरोक्त धारा संख्या-01 पर कब्जा कर लेंगे और यदि वादीगण ने विरोध



Neel

गुणपाल सिंह

Amal

किया तो प्रतिवादीगण वादीगण को जान से मार देने की धमकी देने पर वाद का कारण उत्पन्न हुआ तब से लगातार दिन-प्रतिदिन वाद कारण जारी है।

12. यह कि उपरोक्त प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी निम्नवत है:-

पूरब : भूमि गाटा संख्या-51 व 53

पश्चिम : रहीमाबाद जमोलिया रोड 09 मीटर से कम चौड़ा।

उत्तर : भूमि गाटा संख्या-49 व 51

दक्षिण : लखनऊ हरदोई राज्य मार्ग

13. यह कि वादीगण उपरोक्त भूमि वर्णित धारा-01 वाद पत्र भूमि खसरा संख्या-52 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ के मालिक, कामिल व काबिज है। जो न्यायालय श्रीमान जी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वाद की सुनवाई का स्थानीय, विधिक एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

14. यह कि वादीगण की भूमि वर्णित धारा 01 वाद पत्र का बैनामा का मूल्य 17,00,000 है चूंकि वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का है। जिस पर अधिनियम में निर्धारित अधिकतम न्यायशुल्क रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) वाद के निर्धारण अदा किया जाता है।

15. यह कि वादीगण माननीय न्यायालय श्रीमान जी से निम्न अनुतोष की याचना करते हैं।

(अ) यह कि माननीय न्यायालय द्वारा आज्ञाप्ति स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण और वादीगण के पक्ष में इस आशय की

मुकपाल सिंह



पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को सदैव-सदैव के लिए रोका जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 0.013 हे० स्थितग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में कोई हस्तक्षेप न करें और न ही वादीगण की प्रश्नगत सम्पत्ति के मूल स्वरूप व प्रकृति में कोई परिवर्तन न करें।

(ब) यह कि वाद का व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये।

(स) यह कि वादीगण जिस किसी भी सहायता अथवा अनुतोष की पात्र सक्षम न्यायालय पाये जाये उसे भी वादिगण को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने की कृपा की जाये।

लखनऊ

दिनांक 03/10/2025

सत्यापन

पुष्पामाजी
वादी
Cemba

मैं वादी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र की धारा-01 लगायत मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है एवं धारा ता विधिक सलाहाकार के अनुसार सत्य और सही होने का विश्वास करता हूँ। इसमें कोई तथ्या मिथ्या नहीं है तथा न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

आज दिनांक 03/10/2025 को अपने हस्ताक्षर बनाकर

सत्यापित किया।

लखनऊ

दिनांक 03/10/2025

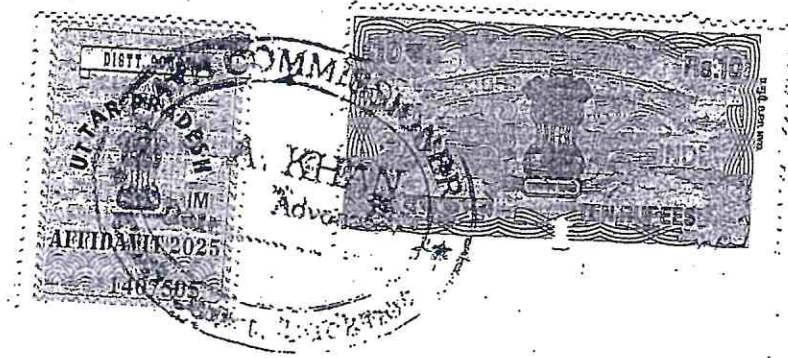
पुष्पामाजी
वादी
Cemba



34-⁸ ✓

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डी०) मलिहाबाद जनपद-लखनऊ।

मूल वाद संख्या: /2025



पुष्पाल सिंह आदि

.....वादीगण

बनाम

मो० सलमान आदि

..... प्रतिवादीगण

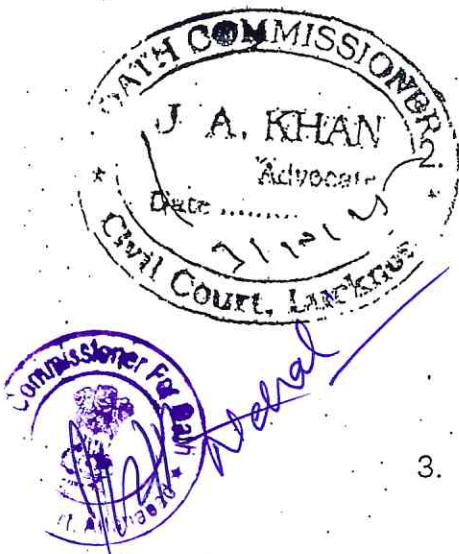
शपथ-पत्र

मै शपथी पुष्पाल सिंह पुत्र स्व० रामसहाय, उम्र, ^{48 वर्ष} लगभग
निवासी ग्राम कटरा तरौना रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव
उ०प्र० का निवासी हूँ सशपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि:-

1. यह कि शपथी उपरोक्त वाद में वादी है तथा वादी संख्या-02
का अधिकृत पैरोकार है एवं वाद के समस्त तथ्यों से
भली-भाँति अवगत है।

यह कि शपथी भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 0.013 हे० स्थित
ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ
के मालिक, कामिल व काबिज है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि की खतौनी पर वादीगण का नाम बतौर
मालिक दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूमि खसरा संख्या-52



पुष्पाल सिंह

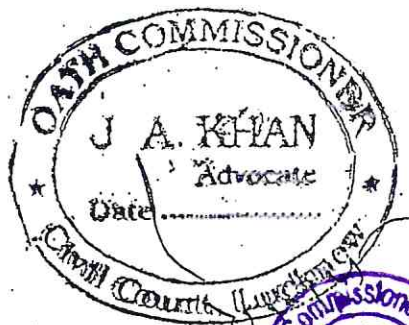
रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ आवासीय में दर्ज अभिलेख है जोकि संलग्नक संख्या-01 है।

4. यह कि शपथी ने उपरोक्त भूमि बैनामा दिनांकित 22.05.2021 को रजिस्ट्रीकृत बैनामा के द्वारा क्रय की गयी है जो कि उपनिबन्ध कार्यालय मलिहाबाद में बही संख्या 01 जिल्द संख्या 3153 के पृष्ठ 145 से 164 तक कमांक 2080 पर दिनांक 22.05.2021 को रजिस्ट्रीकृत हुआ। जोकि संलग्नक संख्या-02 है।
5. यह कि शपथी द्वारा बैनामा निष्पादन के उपरान्त उक्त वर्णित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से दिनांक 22.05.2021 को प्राप्त कर लिया था जिसके बाद से लगातार शपथी का कब्जा उक्त भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है।
6. यह कि शपथी द्वारा बैनामा निष्पादन से पूर्व में ही उक्त भूमि को क्रय करने हेतु समस्त भुगतान कर दिये गये थे जिसके उपरान्त उक्त भूमि का बैनामा शपथी के पक्ष में दिनांक 22.05.2021 को किया गया।
7. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में बैनामा निष्पादन से पूर्व ही विक्रेतागण को पूर्ण प्रतिफल दिया जा चुका है तथा आज तक विक्रेतागण द्वारा कभी भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं की गयी है।



नरपाल सिंह

- 36 - 04/3
8. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 द्वारा बदनियती से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में शपथी उपरोक्त द्वारा समय-समय पर पुलिस को सूचना पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाती रही है।
9. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 उपरोक्त दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा समय-समय पर अपराध कारित किये जाते रहे हैं।
10. यह कि शपथी को भय है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण द्वारा किसी समय मौका पाकर शपथी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल कर कब्जा किया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं जिससे शपथी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है।
11. यह कि प्रतिवादीगण के पास उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है अपने अनैतिक बल का प्रयोग कर उक्त भूमि पर जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास प्रतिवादीगण द्वारा किया जाता है।



पुलिसाधिकारी

37 - 9

12. यह कि उपरोक्त प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी निम्नवत है:-

पूरब : भूमि गाटा संख्या-51 व 53

पश्चिम : रहीमाबाद जमोलिया रोड 09 मीटर से कम चौड़ा।

उत्तर : भूमि गाटा संख्या-49 व 51

दक्षिण : लखनऊ हरदोई राज्य मार्ग

13. यह कि वाद का कारण प्रथम बार दिनांक 24.09.2025 को उस समय उत्पन्न हुआ जब शपथी को प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की धमकी दी गयी कि अतिशीघ्र आपराधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर भूमि वर्णित उपरोक्त धारा संख्या-01 पर कब्जा कर लेंगे और यदि शपथी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण शपथी को जान से मार देने की धमकी देने पर वाद का कारण उत्पन्न हुआ तब से लगातार दिन-प्रतिदिन वाद कारण जारी है।

14. यह कि शपथी उपरोक्त भूमि वर्णित धारा-01 वाद पत्र भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 0.013 हे0 स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ के मालिक, कामिल व काबिज है। जो न्यायालय श्रीमान जी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वाद की सुनवाई का स्थानीय, विधिक एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

15. यह कि शपथी की भूमि वर्णित धारा 01 वाद पत्र का बैनामा का मूल्य 17,00,000 है चूंकि वाद स्थायी निषेधाज्ञा के



Nurul

पुष्पाल सिंह

(48) 38 04/5

अनुतोष का है। जिस पर अधिनियम में निर्धारित अधिकतम न्याय शुल्क रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र). वाद के निर्धारण अदा किया जाता है।

16. यह कि संलग्न प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर 1 से 15 लगायत में वर्णित कथन शपथी की जानकारी व विश्वास से सत्य है।

लखनऊ

शपथी

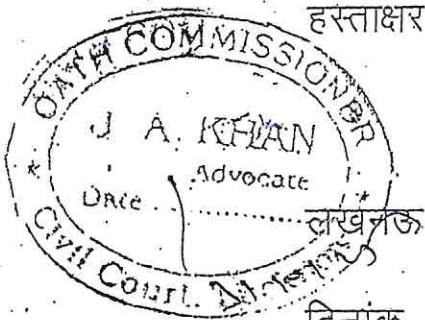
दिनांक ३१-१०-१५

पुष्पलाल मिश्र

सत्यापन

मैं शपथी उपरोक्त यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र की धारा-1 लगायत 16 के तथ्य शपथिनी के निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई तथ्य मिथ्या नहीं है तथा न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

आज दिनांक ३१-१०-१५ को कचेहरी प्रांगण में आकर शपथी ने हस्ताक्षर बनाकर शपथ-पत्र को सत्यापित किया।



दिनांक ३१-१०-१५

Solemnly affirmed before me in office today at 11:15 by [Signature] who is [Signature] clerk to [Signature] I have [Signature] deponent that the contents of this affidavit which have been read out and explained by me

J. A. KHAN
Advocate
Civil Court



पुष्पलाल मिश्र
शपथी

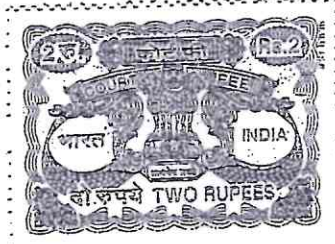
I identify the deponent and the surety who has/have signed/put I.I. before me

Serial

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डी०) मलिहाबाद जनपद-लखनऊ।

मूल वाद संख्या:

/2025



पुष्पाल सिंह आदि

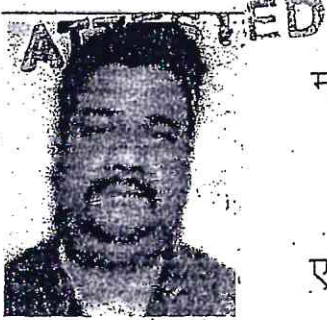
.....वादीगण

बनाम

मो० संलमान आदि

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम (1) व (2) संपठित धारा 151
सी०पी०सी०



महोदय,

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ-पत्र में संलग्न तथ्यो कारणों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वाद उपरोक्त में वर्णित भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ के मालिक, कामिल व काबिज है जिस पर दौरान विचारण मुकदमा प्रतिवादीगण व उनके मेली मददगारो व सहयोगियो तथा परिजनों को दौरान विचारण मुकदमा किसी प्रकार से वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व अध्यासन में हस्तक्षेप करने से निषेधित करने की कृपा की जाये।



लखनऊ

दिनांक 03/10/2025

पुष्पाल सिंह
वादी
Cauli

Farooq cele Sol Vs. *Shivendra Kumar Mishra*
Annexure

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, मलिहाबाद, लखनऊ।

नियमित वाद संख्या- 2196/2025

वाद का मूल्यांकन- 17,00,000 /-

न्यायशुल्क- 500/-

वाद की प्रकृति- स्थायी निषेधाज्ञा

पुष्पाल सिंह व अन्य बनाम मो० सलमान व अन्य

दिनांक-03-10-2025

वाद पत्र संस्थित होकर मुंसरिम प्रतिवेदन के साथ पेश हुआ। वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। मुंसरिम आख्यानुसार विवादित सम्पत्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। न्यायशुल्क पर्याप्त है। कोई कैविएट दाखिल नहीं है। प्रकरण मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाये। प्रतिवादीगण को सम्मन दिनांक-03.11.2025 के लिए वास्ते जवाबदावा व वादबिन्दु विरचन हेतु जारी हो। वादीगण नियमानुसार अन्दर सप्ताह पैरवी करें।

(शिवेन्द्र कुमार मिश्रा)

सिविल जज (सी०डि०), मलिहाबाद, लखनऊ।

दिनांक-03-10-2025

पत्रावली पेश हुई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग पर एकपक्षीय रूप से सुना एवं पत्रावली पर प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण भूमि खसरा सं०-52 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ के मालिक, कामिल व काबिज है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी निम्नवत है:-पूरब-भूमि गाटा संख्या 51 व 53, पश्चिम-रहीमाबाद जमोलिया रोड 09 मीटर से कम चौड़ा, उत्तर-भूमि गाटा संख्या-49 व 51, दक्षिण-लखनऊ हरदोई राज्य मार्ग। उपरोक्त भूमि की खतौनी पर वादीगण का नाम बतौर मालिक दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूमि खसरा सं०-52 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ आवासीय में दर्ज अभिलेख है। वादीगण ने उपरोक्त भूमि रजिस्ट्रीकृत बैनामा दिनांकित-22.05.2021 के द्वारा क्रय की। वादीगण द्वारा बैनामा निष्पादन के उपरान्त उक्त वर्णित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से दिनांक-22.05.2021 को प्राप्त कर लिया था जिसके बाद से लगातार वादीगण का कब्जा उक्त भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है। वादीगण द्वारा बैनामा निष्पादन से पूर्व में ही उक्त भूमि को क्रय करने हेतु समस्त भुगतान कर दिये गये थे। उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रतिवादीगण सं०-1 से 4 द्वारा बदनियती से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वाद उपरोक्त में दौरान विचारण मुकदमा वर्णित भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद,



Neral

41
जिला लखनऊ पर प्रतिवादीगण व उनके मेली मददगारों व सहयोगियों तथा परिजनों को किसी प्रकार से वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व अध्यासन में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में विक्रय विलेख की छायाप्रति कागज सं०-सी-8/3 लगायत सी-8/12, उद्धरण खतौनी की प्रमाणित छायाप्रति कागज सं०-सी-8/13 लगायत सी-8/15 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली में दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि उक्त वादग्रस्त संपत्ति को वादी द्वारा जरिये विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया गया है। उपरोक्त भूमि की खतौनी पर वादीगण का नाम बतौर मालिक दर्ज अभिलेख है। वाद पत्र एवं विक्रय विलेख में वर्णित चौहद्दी समान है। ऐसे में वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वादग्रस्त संपत्ति का संरक्षण किया जाना प्रथम दृष्टया आवश्यक समीचीन हो रहा है। यदि अन्तरिम रूप से व्यादेश का आदेश पारित नहीं किया जायेगा तो दावे का उद्देश्य विफल हो जायेगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा आदेशित किया जाता है कि वे अग्रिम नियत तिथि तक वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त संपत्ति भूमि खसरा सं०-52 रकबा 0.013 हे० स्थित-ग्राम जिन्दौर, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ, पर वादीगण के शांतिपूर्ण अध्यासन एवं कब्जा दखल में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप न करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग दिनांक-18.10.2025 को पेश हो। यदि वादीगण के द्वारा कोई तथ्य न्यायालय से छिपाया गया होगा तो इस आदेश का अवलम्ब उन्हें प्राप्त नहीं होगा।

वादीगण आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में पैरवी अविलम्ब करें।


(शिवेन्द्र कुमार मिश्रा)

सिविल जज (सी०डि०), मलिहाबाद, लखनऊ।



In the Court of Civil Judge (Senior Division),
Malihabad, Lucknow.

Regular Suit No.2196 of 2025

Pushpal Singh and AnotherPlaintiffs

Versus

Mohammad Salman and OthersDefendants

Objections on behalf of defendant nos.1 and 2
against the Application under Order 39 Rule 1 and
2 C.P.C. read with Section 151 C.P.C.

The defendant nos.1 and 2 beg to submit as
under:-

For the facts and reasons stated in the
accompanying affidavit, it is most respectfully
prayed that the Hon'ble Court be pleased to reject
the application under Order 39 Rule 1 and 2 C.P.C.
read with Section 151 C.P.C and also the Hon'ble
Court be pleased to pass any other suitable order
which the Hon'ble Court deems fit and proper.

Lucknow.

Dated : 3rd November, 2025

(Nandan Verma)

Advocate

Counsel for defendant nos.1 and 2



(2)
- 43 -

In the Court of Civil Judge (Senior Division),
Malihabad, Lucknow.

Regular Suit No.2196 of 2025

Pushpal Singh and AnotherPlaintiffs
Versus
Mohammad Salman and OthersDefendants

Counter Affidavit on behalf of defendant no.1
against the affidavit of plaintiff no.1 filed in
support of Application under Order 39 Rule 1 and 2
C.P.C. read with Section 151 C.P.C.

I, Mohammad Salman, aged about 35 years, Son of Irfan Ali, resident of 1/727, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

- Veral*
1. That the deponent is the defendant no.1 in the abovenoted case and also doing pairvi for defendant no.2 and also he is fully conversant with the facts deposed herewith.



3

44

2. That the contents of para-1 of the affidavit of plaintiff no.1 filed in support of the application under Order 39 Rule 1 and 2 C.P.C. read with Section 151 C.P.C (hereinafter simply referred as "the affidavit of the plaintiff no.1") need no comments.
3. That the contents of para-2 of the affidavit of plaintiff no.1 need no comments.
4. That the contents of para-3 of the affidavit of plaintiff no.1 need no comments.
5. That the contents of para-4 of the affidavit of plaintiff no.1 need no comments.
6. That the contents of para-5 of the affidavit of plaintiff no.1 are not admitted in the manner as it has been stated; as the plaintiffs have already stated in the application under Section 134 bearing Case No.T202510460100878 that the plaintiffs are not in the possession of Khasra No.52, area 0.013 hectare situated in Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil Malihabad, District Lucknow as Amir Ali and Farukh Ali have occupied the said land and not letting the plaintiffs to take the possession of the said land bearing Gata No.52 situated in the Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil -Malihabad, District Lucknow and accordingly the Court of Sub Divisional Magistrate, Tehsil Malihabad, District Lucknow passed the order

reval



(H)
US

dated 30-07-2025 whereby rejecting the case of the plaintiffs. The true copy of the application under Section 134 filed by the plaintiff and the order dated 30-07-2025 passed by the Court of Sub Divisional Magistrate, Tehsil Malihabad, District Lucknow are annexed as Annexure Nos.CA-1 and CA-2 alongwith this Counter Affidavit.

7. That the contents of paras-6 and 7 of the affidavit of plaintiff no.1 need no comments.
8. That the contents of para-8 of the affidavit of plaintiff are wrongly stated hence denied; as already the plaintiffs have stated in the application under Section 134 bearing Case No. T202510460100878 that the plaintiffs are not in the possession of Gata No.52 situated in the Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil - Malihabad, District Lucknow has been illegally occupied by Farukh Ali and Amir Ali as such the statement made by the plaintiff in the answering paragraph is absolutely wrong. It is further submitted that the plaintiffs have deliberately filed the present Suit against the defendant nos.1 and 2 although in the prior litigations, the plaintiffs have contested the case in respect of Gata no.52 situated in the Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil - Malihabad, District Lucknow against Farukh Ali and Amir Ali who are the paternal uncles of the plaintiffs.



(S)

- 46 -

9. That the contents of paras-9 and 10 of the affidavit of the plaintiff are absolutely wrong hence denied as the plaintiffs are deliberately making derogatory statements against the defendant nos.1 and 2 as it is the plaintiffs who are illegally trying to obtain an inappropriate order from the Hon'ble Court by placing wrong facts before the Hon'ble Court for which an appropriate application has already been moved before the Hon'ble Court. It is further submitted that since the plaintiff have concealed the material facts and have not come before the Hon'ble Court with clean hands as such the application under Order 39 Rule 1 and 2 C.P.C. does not meet out the three basic ingredients of Order 39 Rule 1 and 2 i.e. prima-facie of case, balance of convenience and irreparable loss and injury as such the application under Order 39 Rule 1 and 2 C.P.C. is liable to be rejected with heavy costs.

10. That in reply to the contents of para-11 of the affidavit of plaintiff no.1, it is submitted that it is true that the defendant nos.1 and 2 does not have any concern with the land bearing Gata No.52 situated in the Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil -Malihabad, District Lucknow; however, it is the plaintiffs who have wrongly filed the suit against the defendant nos.1 and 2, although they were fully aware which is evident from the perusal of the

Nehal



②
- 47 -

previous litigation that their case was going on with the uncles of the defendant nos.1 and 2 but just in order to bypass the caveat application filed by Farukh Ali and Amir Ali, the plaintiffs have filed the present Suit against defendant nos.1 and 2. It is also submitted that since the plaintiffs have already stated on oath which have been considered by the quasi-judicial bodies in the different judicial proceedings that the plaintiffs are not in possession of the land bearing Gata No.52 situated in the Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil - Malihabad, District Lucknow and which has been illegally occupied by Farukh Ali and Amir Ali; as such, the plaintiffs have stated false facts before the Hon'ble Court; hence, the application under Order 39 Rule 1 and 2 C.P.C. filed by the plaintiffs is liable to be rejected with heavy costs.

11. That the contents of para-12 of the affidavit of the plaintiff no.1 are wrongly stated, hence denied; as the plaintiffs have wrongly stated the western boundary of the land in Suit as on the western side, a Chak Road passes; however the plaintiffs have mentioned that Rahimabad Jamoliya Road passes on the western side of the land in dispute although on the spot, the Chak road is passing on the western side of the land in Suit.



48

12. That the contents of para-13 of the Affidavit of plaintiff no.1 are not correctly stated, hence denied, as no such cause of action has ever accrued as falsely stated by the plaintiffs in the answering para.

13. That the contents of para-14 of the affidavit of plaintiff no.1 need no comments.

14. That the contents of para-15 of the affidavit of plaintiff no.1 need no comments.

15. That again it is being reiterated by the deponent for the sake of repetition that the defendant nos.1 and 2 have no concern with the land bearing Gata No.52 situated in the Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil - Malihabad, District Lucknow; however, the plaintiffs have obtained the interim order dated 03/10/2025 by placing wrong facts and also the plaintiffs have filed the present suit by wrongly claiming their possession over the land bearing Gata No.52 situated in the Gram Panchayat Jindaur, Pargana and Tehsil - Malihabad, District Lucknow; which is evident from the perusal of various documents relating to the previous litigation initiated by the plaintiffs against Farukh Ali and Amir Ali.

Neel



16. That it is also settled principles of law that if the person is not in possession of the property, which is the subject matter of the

⑧
- 49 -

Suit; then the plaintiffs' Suit for injunction is not maintainable; hence, the application under Order 39 Rule 1 and 2 C.P.C. is liable to be rejected with heavy costs.

Place : Lucknow.

Dated : 03-11-2025

Deponent

V E R I F I C A T I O N

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 14 of this Affidavit are true to my personal knowledge and the contents of paragraphs 15 and 16 are believed to be true by me.

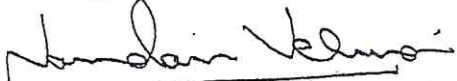
Signed and verified this on 3rd day of November, 2025 in Civil Court compound at Lucknow.

Place : Lucknow.

Dated : 03-11-2025

Deponent

I identify the deponent who has signed before me.


(Nandan Verma)

Advocate



Nandal

Regular Suit No. 3274 of 2025



IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI, JUNIOR
DIVISION, LUCKNOW.
OF 2025
REGULAR SUIT NO. PLAINTIFFS
AMIR ALI AND OTHERS
VERSUS
GUFRAH HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS

1. Amir Ali, aged about 60 (sixty) years, son of Late Sarvar Ali, resident of 214 (two one four), Gram and Post-Rahimabad, Baki Nagar, P.S. - Malihabad, Majra- Jindaur, District Lucknow.
2. Farooq Ali, aged about 55 (fifty five) years, son of Late Sarvar Ali, resident of House No.433/131 (four three three upon one three one), Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow.
3. Irfan Ali, aged about 73 (seventy three) years, son of Ansar Ali, resident of 165 (one six five), Gram and Post-Rahimabad, Baki Nagar, P.S. - Malihabad, Majra- Jindaur, District Lucknow.
4. Nihal Ahmad Sarvar, aged about 65 (sixty five) years, son of Sarvar Ali, permanent resident of 7 (seven), "Pashpanjali Enclave", River Bank Colony, Wazirganj, Lucknow.

.....Plaintiffs

Versus

Nihal

- D
-5/-
1. Gufran Hussain, aged about 46 (fourty six) years, son of Khalid Hussain, resident of Village Rahimabad, Majra - Jindaur, Pargana and Tehsil -Malihabad, District Lucknow.
 2. Push Pal Singh, aged about 45 (fourty five) years, son of Ram Sahai, resident of Village Katra Tarauna, Rasoolabad, District Unnao.

.....Defendants

Valuation of the Suit : Rs.5,00,000/- (Five Lakhs)

Court fees paid in Suit : Rs.500/- (Five hundred)

Suit for Perpetual Injunction

The plaintiffs beg to submit as under:-

1. That Late Sarvar Ali, who was the resident of Village Baki Nagar, Post Rahimabad, P.S. - Malihabad, Gram Panchayat Jindaur, District Lucknow, got the possession of Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow.
2. That late Sarvar Ali and late Ansar Ali were real brothers and they were having the legal possession of the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow.
3. That Late Sarvar Ali died on 20.08.2019 (twentieth August two thousand nineteen) leaving behind Amir Ali, [plaintiff no.1(one)],

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI (JUNIOR
DIVISION) LUCKNOW.
REGULAR SUIT NO. OF 2025
AMIR ALI AND OTHERS PLAINTIFFS
VERSUS
GUFRAN HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS



Neel

Amir Ali

Amir Ali

Amir Ali

Neel

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI (JUNIOR
DIVISION) LUCKNOW.
REGULAR SUIT NO. OF 2025
AMIR ALI AND OTHERS PLAINTIFFS
VERSUS
GUFRAH HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS

P24
-52-

Farook Ali [plaintiff no.2(two)] and Nihal
Ahmad Sarvar [plaintiff no.3(three)] as his
legal heirs and representatives and late Ansar
Ali died on 04/05/2002 (Fourth May two thousand
two) leaving behind Irfan Ali as his legal
representative.

4. That after the death of Sarvar Ali and Ansar
Ali; plaintiffs came in exclusive possession of
Abadi land part of Khasra No.105 (one zero
five), Gram Panchayat - Fatehpur Tehsil -
Malihabad, District Lucknow. The Abadi land
part of Khasra No.105 (one zero five), Gram
Panchayat - Fatehpur Tehsil - Malihabad,
District Lucknow is bounded as below:-

East - Passage,

West - Road passing through Khasra
No.106(one zero six),

North - Abadi Land part of Khasra No.105
(one zero five) under the
possession of Saleem.

South - Main Lucknow-Hardoi Road.

5. That it is pertinent to mention that the
defendants who have no concern with the Abadi
Land part of Khasra No.105 (one zero five)
situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village
Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow
are unnecessarily creating the hindrance in the
possession of the plaintiffs in the Abadi Land
part of Khasra No.105 (one zero five) situated



Nihal

Farook

Fatehpur

Ansar

Nihal

D-3
-53-

in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad,
Tehsil-Malihabad, District Lucknow.

6. That the defendants have strong connections with antisocial elements and are every day threatening the plaintiffs to forcibly dispossessed the plaintiffs from the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow under the possession of the plaintiffs.

7. That recently on 25/10/2025 (Twenty fifth October two thousand twenty five), the defendants alongwith more than 100 (hundred) of antisocial elements and 50 (fifty) of the people who posed themselves as Advocates came over the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow under the possession of the plaintiffs and illegally started creating the nuisance therein and tried to wrongfully dispossessed the plaintiffs from the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow under the possession of the plaintiffs.

8. That it is pertinent to mention that the plaintiffs and their family are in possession of the disputed land which is the Abadi Land

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI (JUNIOR
DIVISION) LUCKNOW.
REGULAR SUIT NO. _____ OF 2025
AMIR ALI AND OTHERS PLAINTIFFS
VERSUS
GUFRAH HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS



Neelal

Neelal

Neelal

Neelal

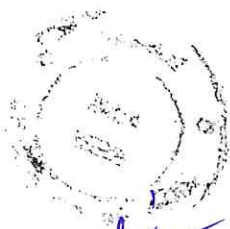
Neelal

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI (JUNIOR
DIVISION) LUCKNOW.
REGULAR SUIT NO. OF 2025
AMIR ALI AND OTHERS PLAINTIFFS
VERSUS
GUFRAN HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS

part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow from ages and they have got valid electric connection over therein and at present, the plaintiffs' transport business in the name and style of "Rahimabad Transport Company" is being run by the plaintiff nos.1 (one) and 2 (two) as such, the acts of the defendants to illegally interfering in the possession of the plaintiffs over the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow in the possession of the plaintiff is altogether illegal.

9. That the plaintiffs have tried to make the complaint on the illegal act of the defendants with the local Police authorities but due to strong political connection of the defendants and the muscle-power, which is being used by the defendants, the plaintiffs have been advised by the Police authorities to obtain an appropriate order from the Civil Court.

10. That due to the said illegal acts being attempted by the defendants, the plaintiffs have no other efficacious remedy except to approach the Hon'ble Court and obtain the appropriate injunction order against the defendants.



al chad

Amir Ali

Gufran Hussain

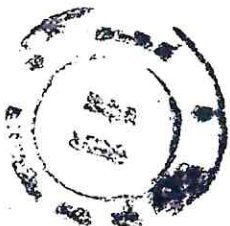
Amir Ali

Amir Ali

RS 4
55

11. That the cause of action accrued in favour of the plaintiffs against the defendants; firstly on 25/10/2025 (Twenty fifth October two thousand twenty five), when the defendants alongwith their henchmen and some of their antisocial aliments illegally trying to interfere in the possession of the plaintiffs over the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow and thereafter, on each and every date, within the jurisdiction of this Hon'ble Court when the defendants are illegally trying to oust the plaintiffs from the possession of the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat, Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow and also the defendants have threatened the plaintiffs to change the nature of the property in Suit within very short span of time and if the plaintiffs will opposed the act of the defendants; then the plaintiffs shall suffer dire consequences of life and death; within the jurisdiction of this Hon'ble Court as the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Tehsil-Malihabad, District Lucknow situates within the jurisdiction of this Hon'ble Court.

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI (JUNIOR
DIVISION) LUCKNOW.
REGULAR SUIT NO. OF 2025
AMIR ALI AND OTHERS PLAINTIFFS
VERSUS
GUFRAH HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS



12. That the valuation of the Suit for the purposes of Court fees and jurisdiction is Rs.5 (Five)

Nehal

Amir Ali

Amir Ali

Amir Ali

Nehal

48
- 56 -

Lakhs, on which the following court fees is being paid herewith-

	Description	Court fees paid
(a).	On the relief of permanent injunction	Rs.500/- (Five hundred)
	Total	Rs.500/- (Five hundred)

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI (JUNIOR
DIVISION) LUCKNOW.
REGULAR SUIT NO. OF 2025
AMIR ALI AND OTHERS PLAINTIFFS
VERSUS
GUFRAH HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS

The plaintiffs pray for following reliefs:

- (a). That a decree for perpetual injunction be passed in favour of the plaintiffs and against the defendants whereby the defendants, their men, servants, agents, representatives, attorney or any other person acting on their behalf be restrained in perpetuity interfering in the possession of the plaintiffs over the Abadi Land part of Khasra No.105 (one zero five) situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow, which are more fully described in para-4 (four) above,

- (b). Cost of the Suit be awarded to the plaintiffs against the defendants.

- (c). Any other relief which the Hon'ble Court deems fit and proper be passed in favour of the plaintiffs and against the defendants.

Place : Lucknow.

Dated : 18 November, 2025

1. Amir Ali



Nehal

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

4. *Nehal*

Plaintiffs

Nandan Verma
(Nandan Verma)

Advocate

Counsel for the plaintiffs

VERIFICATION

I, the plaintiff no.2 (two) do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 10 of the Plaint are true to my personal knowledge and the contents of paragraphs 11, 12 of the plaint are believed to be true by me.

Signed and verified this on 18 day of November, 2025 in Civil Court compound at Lucknow.

Place : Lucknow.

Dated : 18 November, 2025

[Signature]
Plaintiff no.2

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, HAWALI (JUNIOR
DIVISION) LUCKNOW.
REGULAR SUIT NO. OF 2025
AMIR ALI AND OTHERS PLAINTIFFS
VERSUS
GUFRAH HUSSAIN AND ANOTHER DEFENDANTS

[Handwritten signature]

प्रमाणित प्रतिलिप
24/11/25
जिला एवं सत्र न्यायालय
लखनऊ

Nehal

Commissioner For Jail
[Signature]

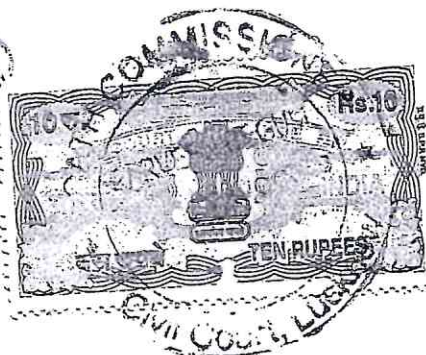
P 10

58

In the Court of Civil Judge, Hawali, (Junior
Division), Lucknow.

Regular Suit No.

of 2025



Amir Ali and Others

.....Plaintiffs

Versus

Gufran Hussain and Another

.....Defendants

AFFIDAVIT ON BEHALF OF PLAINTIFF NO.2 IN SUPPORT
OF PLAINT

I, Farooq Ali, aged about 55 years, son of Late Sarvar Ali, resident of House No.433/131, Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-



1. That the deponent is the plaintiff no.2 in the abovenoted Suit and has been duly authorised by other plaintiffs to swear and file the instant affidavit in the abovenoted Suit as such he is fully conversant with the facts deposed herewith.



Nehal

Farooq Ali

59 -

2. That Late Sarvar Ali, who was the resident of Village Baki Nagar, Post Rahimabad, P.S. - Malihabad, Gram Panchayat Jindaur, District Lucknow, got the possession of Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow.

3. That late Sarvar Ali and late Ansar Ali were real brothers and they were having the legal possession of the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow.

4. That Late Sarvar Ali died on 20.08.2019 leaving behind Amir Ali (plaintiff no.1), Farook Ali (plaintiff no.2) and Nihal Ahmad Sarvar (plaintiff no.3) as his legal heirs and representatives and late Ansar Ali died on 04/05/2002 leaving behind Irfan Ali as his legal representative.

5. That after the death of Sarvar Ali and Ansar Ali; plaintiffs came in exclusive possession of Abadi land part of Khasra No.105, Gram Panchayat - Fatehpur Tehsil - Malihabad, District Lucknow. The Abadi land part of Khasra No.105, Gram Panchayat - Fatehpur Tehsil - Malihabad, District Lucknow is bounded as below:-

East - Passage,



Nihal

[Signature]

P. 42
- 60 -

West - Road passing through Khasra No.106,
North - Abadi Land part of Khasra No.105 under the possession of Saleem.
South - Main Lucknow-Hardoi Road.

6. That it is pertinent to mention that the defendants who have no concern with the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow are unnecessarily creating the hindrance in the possession of the plaintiffs in the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow.

7. That the defendants have strong connections with antisocial elements and are every day threatening the plaintiffs to forcibly dispossessed the plaintiffs from the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow under the possession of the plaintiffs.



8. That recently on 25/10/2025, the defendants alongwith more than 100 of antisocial elements and 50 of the people who posed themselves as Advocates came over the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat



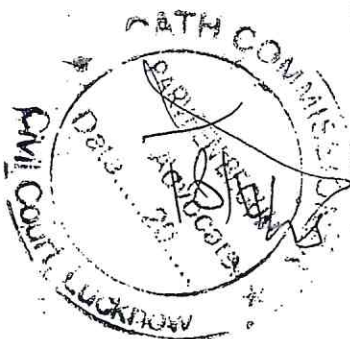
vehal

18/11/25

61

Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow under the possession of the plaintiffs and illegally started creating the nuisance therein and tried to wrongfully dispossessed the plaintiffs from the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow under the possession of the plaintiffs.

9. That it is pertinent to mention that the plaintiffs and their family are in possession of the disputed land which is the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow from ages and they have got valid electric connection over therein and at present, the plaintiffs' transport business in the name and style of "Rahimabad Transport Company" is being run by the plaintiff nos.1 and 2 as such, the acts of the defendants to illegally interfering in the possession of the plaintiffs over the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow in the possession of the plaintiff is altogether illegal.



10. That the plaintiffs have tried to make the complaint on the illegal act of the defendants with the local Police authorities but due to strong political connection of the defendants.

Nchal

Handwritten signature

P. 14
- 62 -

and the muscle-power, which is being used by the defendants, the plaintiffs have been advised by the Police authorities to obtain an appropriate order from the Civil Court.

11. That due to the said illegal acts being attempted by the defendants, the plaintiffs have no other efficacious remedy except to approach the Hon'ble Court and obtain the appropriate injunction order against the defendants.

12. That the cause of action accrued in favour of the plaintiffs against the defendants; firstly on 25/10/2025, when the defendants alongwith their henchmen and some of their antisocial aliments illegally trying to interfere in the possession of the plaintiffs over the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow and thereafter, on each and every date, within the jurisdiction of this Hon'ble Court when the defendants are illegally trying to oust the plaintiffs from the possession of the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Village Rahimabad, Tehsil-Malihabad, District Lucknow and also the defendants have threatened the plaintiffs to change the nature of the property in Suit within very short span of time and if the plaintiffs will opposed the act of the defendants; then the plaintiffs shall



Nchal'

[Signature]

P. 985
-63-

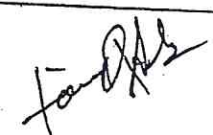
suffer dire consequences of life and death; within the jurisdiction of this Hon'ble Court as the Abadi Land part of Khasra No.105 situated in Gram Panchayat Fatehpur, Tehsil-Malihabad, District Lucknow situates within the jurisdiction of this Hon'ble Court.

13. That the valuation of the Suit for the purposes of Court fees and jurisdiction is Rs. ~~05~~ Lakhs, on which the following court fees is being paid herewith-

	Description	Court fees paid
(a).	On the relief of permanent injunction	Rs.500/-
	Total	Rs.500/-

Place : Lucknow.

Dated : 18-11-2025


Deponent

VERIFICATION

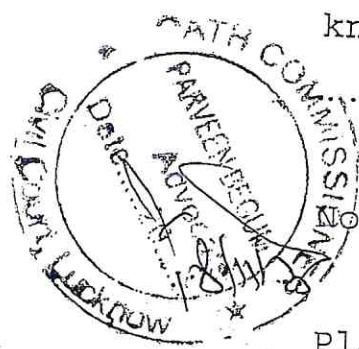
I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs1 to 12..... of this Affidavit are true to my personal knowledge and the contents of paragraphs1.3.....are believed to be true by me.

Signed and verified this on 18... day of November, 2025 in Civil Court compound at Lucknow.

Place : Lucknow.

Dated : 18-11-2025


Deponent

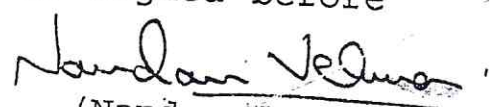


I identify the deponent who has signed before me.

Identified by me.

I am satisfied by examining the deponent that the contents of the affidavit are true.

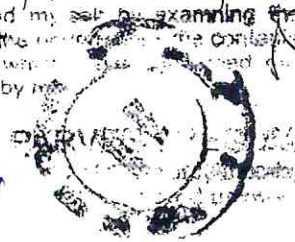
Identified by me.


(Nandan Verma)

Advocate



vernal



18/11/25

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हवाली, लखनऊ

सिविल सूट सं०-3274/2025

आमिर अली आदि बनाम गुफरान हुसैन आदि

दिनांक-18.11.2025

वाद मुंसरिम आख्या के साथ पेश हुआ।

मुंसरिम आख्या के अनुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं समय सीमा में है तथा अंकित मूल्यांकन पर देश न्याय शुल्क पर्याप्त है। कथित प्रकरण में कैविएट दाखिल नहीं है। वाद की सुनवाई हुई। वाद नियमानुसार मूलवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये।

पत्रावली वास्ते प्रतिवाद पत्र दिनांक-05.01.2025 तथा वास्ते वाद बिन्दु दिनांक-19.01.2026 को पेश हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादीगण उभय प्रकार से पैरवी करें।


सिविल जज (जू०डि०) हवाली,
लखनऊ

प्रार्थनापत्र सी-6

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-39 नियम-1 व 2 पर एक पक्षीय रूप से बल दिया गया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष संस्थित किया गया है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-39 नियम-1 व 2 दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण (उ०प्र०), उद्धरण खतौनी की प्रति, बिजली बिल रसीद की प्रतियाँ आदि प्रपत्र दाखिल किया है। वादी द्वारा दाखिल प्रपत्रों, दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वादी द्वारा दाखिल ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण (उ०प्र०) वादीगण का नाम अंकित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में भूमि/संपत्ति के संरक्षण हेतु व मौके पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने हेतु उभयपक्ष को अग्रिम नियत तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जाता है।

वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश-39 नियम-3 सी०पी०सी० का अनुपालन अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र सी-6 दिनांक-03.12.2025 को पेश हो।


सिविल जज (जू०डि०) हवाली,
लखनऊ।



Nehal

रिपोर्ट थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

सेवा में

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,

मलिहाबाद जनपद लखनऊ

महोदय

निवेदन है कि आवेदक प्रथम पक्ष पुष्पपाल सिंह पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम कटरा थाना औरस जनपद उन्नाव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्नक आदेश माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन लखनऊ जिसमें आवेदक के गाटा संख्या 52 पर आवेदक के कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कब्जा दखल न करने का आदेश पारित किया गया है जिस पर मौके पर आवेदक पुष्पपाल काबिज है उसी स्थान पर दूसरे पक्ष आवेदक फारुख अली पुत्र सरवर अली निवासी 433/131 कैम्पवेल रोड रामनगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्नक आदेश माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन हवाली लखनऊ के माध्यम से यह अंकित किया गया है कि जिस स्थान पर प्रथम पक्ष पुष्पपाल द्वारा गाटा 52 बताया जा रहा है वह गाटा संख्या 105 है जहाँ पर पूर्व में द्वितीय पक्ष द्वारा अपना कब्जा बताया जा रहा है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के मध्य शान्तिपूर्ण माहौल बनाये रखने हेतु अग्रिम नियत तिथि 3.12.2025 तक यथास्थित बनाये रखने हेतु आदेश निर्यात किया गया है। मौके की स्थलीय जाँच से पुलिस के स्तर से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दोनों पक्षों में किसका कथन सत्य है चूँकि दोनों पक्ष उक्त भूमि को अपना अपना बताकर कब्जा पाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको लेकर कभी भी शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के विलुद्ध 126/153 बीएनएसएस की कार्यवाही भी प्रेषित की गयी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि एक राजस्व टीम गठित कर मौके पर स्थलीय जाँच करके हुए दोनों गाटा संख्या का स्पष्ट स्थित तय करने की कृपा करें। जिसके आधार पर विवाद का समाधान हो सके।

लखनऊ दिनांक 11.12.25 दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र -

दिनांक
Subscribed
mm 5/10
11-2-25



थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

Neelal



रिपोर्ट थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

66

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,

मलिहाबाद जनपद लखनऊ

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक प्रथम पक्ष पुष्पाल सिंह पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम कटरा थाना औरास जनपद उन्नाव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्नक आदेश माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन लखनऊ द्वारा, जिसमें आवेदक के गाटा संख्या 52 पर, आवेदक के कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कब्जा दखल न करने का आदेश पारित किया गया है, जिस पर मौके पर आवेदक पुष्पाल काबिज़ है उसी स्थान पर दुसरे पक्ष आवेदक फारुख अली पुत्र सरवर अली निवासी 433/131 कैम्पवेल रोड रामनगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्नक आदेश माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न हवाली लखनऊ के माध्यम से यह अंकित किया गया है कि जिस स्थान पर प्रथम पक्ष पुष्पाल द्वारा गाटा 52 बताया जा रहा है वह गाटा सं 105 है जहाँ पर पूर्व में द्वितीय पक्ष द्वारा अपना कब्जा बताया जा रहा है जिस पर मा० न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के मध्य शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने हेतु अग्रिम नियत तिथि 3.12.2025 तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। मौके की स्थलीय जांच से पुलिस के स्तर से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दोनों पक्षों में किसका कथन सत्य है चूँकि दोनों पक्ष उक्त भूमि को अपना अपना बता कर कब्जा पाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको लेकर कभी भी शांति वयवस्था भंग होने की संभावना बनी है। इस संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध 126/153 बीएनएसएस की कार्यवाही भी प्रेषित की गयी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि कृपया राजस्व टीम गठित कर मौके पर स्थलीय जांच कराते हुए दोनों गाटा संख्या का स्पष्ट स्थिति तय करने की कृपा करें। जिसके आधार पर विवाद का समाधान हो सके।

Neelali



(संध्या पटेल)

उ०नि०

थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

Farooq Ali vs. State of U.P.
Annexure - 1

- 67 -

To,

The Sub-Divisional Magistrate,

Tehsil Malihabad, District Lucknow

1. Farooq Ali aged about 55 years S/o Late Sarvar Ali, R/o House No. 433/131, Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow
2. Amir Ali aged about 60 years S/o Late Sarvar Ali, R/o 214, Gram and Post- Rahimabad, Baki Nagar, P.S. Malihabad, Majra- Jindaur District Lucknow
3. Irfan Ali aged about 73 years S/o Ansar Ali R/o 165, Gram and Post- Rahimabad, Baki Nagar, Police Station Malihabad, Majra- Jindaur, District Lucknow
4. Nihal Ahmad Sarvar aged about 65 years S/o Sarvar Ali R/o 7, Pashpanjali Enclave, River Bank Colony, Wazirganj Lucknow

... Applicant

Vs

1. Push Pal Singh aged about 45 years S/o Ram Sahai R/o Village Katra Tarauna, Rasoolabad, District Unnao
2. Gufran Hussain aged about 46 years R/o Village Rahimabad, Majra - Jindaur, Pargana and Tehsil Maliahabad District Lucknow

... Respondents

**SUBJECT: REQUEST FOR IMMEDIATE ACTION FOR
DEMARCATATION AND PREVENTION OF ILLEGAL CONSTRUCTION
/ THREAT OF DISPOSSESSION**

Sir,

Nihal



68

1. That the applicants most respectfully submit that they are long-standing residents and lawful occupants of Abadi Land, Gata No. 105, situated in Village Fatehpur, Rahimabad, Tehsil Malihabad, District Lucknow.
2. That the private opposite parties Pushpal and Gufran, who purchased land bearing Gata No. 52, Village Jindaur, have been repeatedly disputing the boundary and are attempting to interfere illegally in the applicants' peaceful possession.
3. That your good office is already aware of the matter, and the concerned Police Station has also issued a letter dt. 01.12.2025 requesting constitution of a Revenue Demarcation Team to properly identify the boundary between Gata No. 52 and Gata No. 105.
4. That applicants respectfully welcome the demarcation process and request that the same may kindly be carried out at the earliest, as the ground situation is tense and may lead to a breach of peace.
5. That in spite of the civil court's status quo order the private opposite parties are continuing fresh construction near the border and are attempting to change the nature of the land, creating a serious likelihood of unlawful dispossession of the applicants.
6. That applicants humbly pray that appropriate instructions may kindly be issued to the Revenue Team to conduct demarcation on priority and submit a report, and to the local



Nehal

69-

police to ensure that no construction or interference takes place until the boundary is properly identified.

7. That the applicants undertake to fully cooperate with the proceedings and make themselves available whenever required.

8. That it is therefore most humbly prayed that:

- I. Demarcation of Gata No. 52 and Gata No. 105 be conducted urgently;
- II. Necessary directions be issued to prevent any illegal construction or attempt of dispossession till the demarcation is completed;
- III. Any further orders deemed fit in the interest of maintaining peace may kindly be passed.

Date: 12.12.25

Applicants

Enclosure(s): As above

Nchal

Colony No. 1226018) Counter No. 1
P-D EV/01/000141N IVR: 6989/01/00814
2-12-2025 12:48:30, 20 (actup7) 999,
ET: BDM, MALIMBAD
DISTRICT SO, UTTAR PRADEH - 226102
XOM: PAKK) ALI-226003
cash-25.00 (Bass: 47.00)
CGST: 2065714)

District
Malimbad

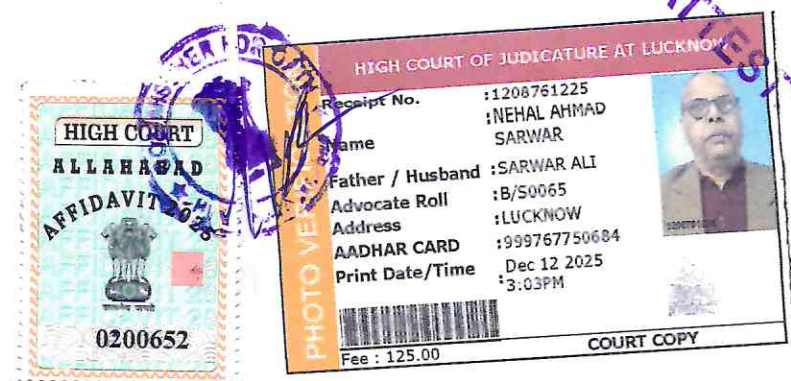
Nchal



70

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT LUCKNOW

Writ -C of 2025



1. Farooq Ali aged about 55 years S/o Late Sarvar Ali, R/o House No. 433/131, Campbell Road, Ram Nagar, Lucknow
2. Amir Ali aged about 60 years S/o Late Sarvar Ali, R/o 214, Gram and Post- Rahimabad, Baki Nagar, P.S. Malihabad, Majra- Jindaur District Lucknow
3. Irfan Ali aged about 73 years S/o Ansar Ali R/o 165, Gram and Post- Rahimabad, Baki Nagar, Police Station Malihabad, Majra- Jindaur, District Lucknow
4. Nehal Ahmad Sarwar aged about 65 years S/o Sarvar Ali R/o 7, Pushpanjali Enclave, River Bank Colony, Wazirganj Lucknow

.... **Petitioner**

Versus

1. State of Uttar Pradesh through Principal Secretary Home Civil Secretariat, Lucknow Uttar Pradesh
2. Principal Secretary Department of Revenue Civil Secretariat, Lucknow Uttar Pradesh
3. District Magistrate Lucknow Collectorate Building Kaisar Bagh Lucknow



Nehal

- 71.
4. Sub Divisional Magistrate Tehsil Malihabad District Lucknow
 5. Station House Officer Police Station Rahimabad District Lucknow
 6. Push Pal Singh aged about 45 years S/o Ram Sahai R/o Village Katra Tarauna, Rasoolabad, District Unnao
 7. Gufran Hussain aged about 46 years R/o Village Rahimabad, Majra - Jindaur, Pargana and Tehsil Maliahabad District Lucknow

...Opposite Parties

AFFIDAVIT

(in support of petition)

I, Nehal Ahmad Sarwar aged about 65 years S/o Sarvar Ali R/o 7, Pushpanjali Enclave, River Bank Colony, Wazirganj Lucknow, Education - Literate, Profession - Retired Government Servant, the deponent do hereby solemnly affirm and state as under :-

1. That the deponent is the petitioner No.4 in the above noted petition and he has been authorised by the rest petitioners to file this petition as such, the deponent is fully conversant with the facts of the case, deposed to hereunder. The ID proof of the deponent is enclosed and his photograph is affixed on the affidavit.
2. That the deponent has gone through the petition and has understood the contents thereof.



Nehal

72

3. That the contents of paras 1,2,3,4,5,7,8,11,15,19,21,22,24,25 of the accompanying petition are true to my own knowledge and those of paras 6,9,10,12,13,14,16,17,18,20,23 are believed to be true based on records and paragraph 26 is true to legal advice.
4. That all annexures enclosed with the accompanying petition is true/photocopy of their respective original and duly compared by the deponent with the same.

Lucknow / Dated: 12.12.2025

Nehal
Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 4 of this affidavit are true to my personal knowledge, nothing materials have been concealed therein. So help me God.

Nehal
Lucknow / Dated: 12.12.2025

Nehal
Deponent

I identify and verify the deponent on the basis of records who has signed before me.

Sajjad Husain
Sajjad Husain

Advocate



Nehal
Solemnly affirmed before me on 12/12/25 at 3:40 a.m./p.m. by the deponent above who has been identified by Sri Sajjad Husain, Advocate, High Court, Lucknow Bench,

Nehal
Oath Commissioner

73

Lucknow, Registration No. 6368/2008, Enrollment No. B/S-0065, Office Advocate Chamber No. 515 Block - C, High Court Lucknow 226010 WhatsApp & Mobile No. 7080909786

I have satisfied myself by examining that the deponent understands about the contents of the affidavit which have been read out and explained by me to him.

OATH COMMISSIONER

Sudhakar Mishra
Oath Commissioner
High Court Lucknow
Bench Lucknow
Date 12/12/28
Ct. No. 0200652

Nehal



THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT LUCKNOW

Case No. of 2025
Sarwar ali for vs. State of UP
Annexure 74

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

नेहाल अहमद मरवर
Nehal Ahmad Sarwar
जन्म तिथि / DOB: 02/07/1959
पुरुष / MALE

9997 6775 0684

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: मरवर अली 7,
पुष्पंजलि एन्क्लेव, रिवर बैंक
कालोनी वज़ीर गंज, लखनऊ,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226018

Address:
S/O: Sarwar Ali, 7,
Pushpanjali Enclave, River
Bank Colony Wazeer Ganj,
Lucknow, Lucknow, Uttar
Pradesh - 226018

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947,
Bengaluru-560 001

Nehal



Submitted to the Photocopy
Type Copy/Ency Copy
Respective original

VAKALATNAMA

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE ALLAHABAD, AT LUCKNOW

Case No.

2025

Farooq Ali & Ors

.....VS..... State of U.P. & Ors

I/We the undersigned do hereby nominate and appoint Shri **SAJJAD HUSAIN** Advocate, U.P.B.C.En. No. 6368 of 2008, AOR No. B/S0065/2012, Advocate Chamber C 515 High Court Lucknow UP PIN 226010, WhatsApp & Mob. No. 7080909786 E-Mail ID advocatesajjad@gmail.com, Sri **Piyush Chhokra** Advocate, U.P.B.C.En. No. 39666 of 2025, Resident & Advocate Chamber--554K/24, Arjun Nagar, Alambagh Lucknow, Uttar Pradesh 226005, WhatsApp & Mob. No. 9044404848, 7570097009 E-Mail ID advpiyushchhokra@gmail.com, Sri **Pranjal Kharbanda** Advocate, U.P.B.C.En. No. 03864 of 2020, Resident & Advocate Chamber-162/2, Chander Nagar, Alambagh Lucknow, Uttar Pradesh- 226005, Mob. No. 8318858941 & WhatsApp. No-8858170299, Mrs. **KULSOOM FIROZ**, Advocate, UPBCE No. 1141/2015 AOR No. : B/K 0443/2016 R/o G-07 Buildia Tower Ismailganj Surendranagar Lucknow UP WhatsApp & Mob. No. **7080901786**, E-Mail ID **advocatekulsoom@gmail.com** and Shri **BADAR IFTIKHAR** Advocate, U.P.B.C.En. No. 19761 of 2025, AOR No. B/B 0469/2025, Advocate Chamber-C 515 High Court Lucknow UP PIN 226010 to be counsels in the above matter for me/us on my/our behalf to appear, plead, act and answer in the above court or any appellate court or any court to which the business is transferred in the above matter, and sign and file petitions, statements, accounts, exhibits, said matter arising of documents, dep subpoena and to war and the tow bef out be dismissed by default, or if it be processed do, I hereby agree to and shall in future ratify

ACCEPTED:-

1. **SAJJAD HUSAIN** Advocate

2. **PIYUSH CHHOKRA** Advocate

3. **PRANJAL KHARBANDA** Advocate

4. **KULSOOM FIROZ**, Advocate

5. **BADAR IFTIKHAR** Advocate

Counsels for the petitioners.....

2,3,85 Not members of BAR ORA

Signature of Client(s)

1. Farooq Ali

2. Amir Ali

3. Sumit Singh

4. Nehal

:: Verify e-Court Fee Receipt

76

Receipt Details

Note : This Receipt has been generated 0 days ago.

Government of Uttar Pradesh e-Court Fee Receipt																	
Issue Date & Time	: 12-DEC-2025 18:05:50																
Name of The Acc/Registered User	: SAJJAD HUSAIN																
Location	: UTTAR PRADESH																
Receipt Type	: Court Fee Receipt																
Name of Litigant	: FAROOQ ALI																
e-Court Fee Receipt No	: UPCT1250L2505S080																
e-Court Fee Amount	: 120 (Rupees One Hundred Twenty Only)																
Court Type	: High Court																
<table><thead><tr><th>Particulars</th><th>Amount (Rs.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Memo</td><td>: 100</td></tr><tr><td>Stay Application</td><td>: 5</td></tr><tr><td>Delay Condonation Application</td><td>: 0</td></tr><tr><td>Affidavits</td><td>: 10</td></tr><tr><td>Vakalatnama / Parcha</td><td>: 5</td></tr><tr><td>Misc Applications</td><td>: 0</td></tr><tr><td>Other Annextures, if Any</td><td>: 0</td></tr></tbody></table>		Particulars	Amount (Rs.)	Memo	: 100	Stay Application	: 5	Delay Condonation Application	: 0	Affidavits	: 10	Vakalatnama / Parcha	: 5	Misc Applications	: 0	Other Annextures, if Any	: 0
Particulars	Amount (Rs.)																
Memo	: 100																
Stay Application	: 5																
Delay Condonation Application	: 0																
Affidavits	: 10																
Vakalatnama / Parcha	: 5																
Misc Applications	: 0																
Other Annextures, if Any	: 0																
Status	: Not Locked																

Back

Signature